

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Datum: 10. Dezember 2024

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Betreff: Antrag auf Erlass einer gerichtlichen Anordnung an die Schufa zur Vorlage meiner Einwilligungserklärung.

Rechtssache Nr. 23 O 2699/24

Sehr geehrtes Gericht Landshut,

Hiermit fordere ich Sie auf, der Schufa Holding AG einen Gerichtsbeschluss zu erteilen, der die Schufa Holding AG verpflichtet, meine Einwilligungserklärung (Ek) für die Verarbeitung und Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an einen Dritten, nämlich die Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica oder ein anderes Telekommunikationsunternehmen, zu erteilen.

Vortrag:

1. Grundsatz der Transparenz und der Einwilligung nach Aufklärung:

Nach den Art. 12 und 13 DSGVO ist die Schufa verpflichtet, **die betroffene Person transparent über den Zweck der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren und gleichzeitig ihre informierte Einwilligung einzuholen, bevor sie die Daten an Dritte weitergibt.**

2. Unrechtmäßige Datenverarbeitung:

Bisher wurde mir kein Nachweis darüber erbracht, dass ich meine Einwilligung zur Verarbeitung und Übermittlung meiner Daten an die Schufa Holding AG erteilt habe. Ohne eine solche Einwilligung sind alle diesbezüglichen Aktivitäten von Schuf rechtswidrig und verstoßen gegen die DSGVO.

3. Wichtigste Beweise:

Die Abgabe meiner Einwilligungserklärung von der Schufa ist entscheidend für die Klärung der Frage der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner Daten und der anschließenden Leistungsverweigerung durch die Deutsche Telekom AG bzw. O2 Telefónica. Andernfalls ist ohne diese informierte Einwilligung die Verarbeitung meiner Daten rechtswidrig und die Verwendung von Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (AEiE) ungültig.

Um meine Daten an Dritte, wie z.B. die Telekom, zu verarbeiten und zu verkaufen, muss die Schufa eine starke Rechtsgrundlage nach der DSGVO haben. Diese Rechtsgrundlage kann sein:

4. Einwilligung nach Aufklärung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO):

Die Schufa bräuchte Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung, wenn sie Ihre Daten zu Zwecken verarbeitet oder weitergibt, die nicht zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich sind. Daher fordere ich das Gericht auf, meine ausdrückliche informierte Einwilligung (AEiE) per Gerichtsbeschluss bei der Schufa einzuholen und als Nachweis dafür vorzulegen, dass sie von mir die Erlaubnis hat, mit meinen geschützten Daten zu handeln.

5. Gesetzliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. C) DSGVO):

Gäbe es eine konkrete gesetzliche Regelung, die die Weitergabe von Daten an die Telekom anordnen würde, müsste die Schufa dies nachweisen. In diesem Fall müssten aber sowohl die Schufa als auch die Telekom genau angeben, welches Gesetz ihnen das erlaubt.

6. Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO):

Die Schufa kann für sich in Anspruch nehmen, Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen zu verarbeiten, aber:

Diese Interessen dürfen nicht Vorrang vor meinen Rechten und Freiheiten haben.

Der Verkauf meiner Daten durch Schuf an die Telekom gilt nicht als berechtigtes Interesse von Schuf, da der Verkauf personenbezogener Daten zu kommerziellen Zwecken nicht erforderlich ist und kein hinreichend starker berechtigter Grund für eine solche Verarbeitung vorliegt.

Zum Thema Schufs Rechtsanwalt vom 20.11.2024:

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (Seite 3)

7. Illegal Verkauf von Daten:

Wenn die Schufa Daten ohne meine informierte Einwilligung oder ohne eine andere ausreichende Rechtsgrundlage zur Verfügung stellt, stellt dies einen Verstoß gegen die DSGVO dar. Der Verkauf von Daten nur zu gewinnbringenden oder kommerziellen Zwecken, wie im Falle der Telekom, fällt sicherlich nicht unter das "berechtigte Interesse".

Schlussfolgerung:

Weder die Schufa noch die Telekom haben automatisch das Recht, Ihre Daten zu verarbeiten und weiterzugeben. Der Verkauf von Daten an Dritte, wie z. B. die Telekom, muss durch eine ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung gestützt werden, oder er müsste eine sehr starke rechtliche Begründung liefern – was sich bei Geschäftspraktiken wie dem Verkauf von Daten zu kommerziellen Zwecken als illegitim erweist.

Wenn die Schufa geltend macht, meine Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) zu verarbeiten, muss sie nicht meine ausdrückliche informierte Einwilligung einholen, sondern folgende Voraussetzungen erfüllen:

8. Prüfung des berechtigten Interesses (balancing test):

Die Schufa muss nachweisen, dass ihre berechtigten Interessen an der Verarbeitung der Daten meine Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen.

Bei dieser Prüfung wird analysiert, ob die Datenverarbeitung:

- **Notwendig** (muss es für die Schufa oder ihren Auftraggeber für einen bestimmten Zweck notwendig sein, z.B. Schutz vor Zahlungsausfällen?),
- **Verhältnismäßig** (es darf nicht zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in meine Rechte führen, wenn es z.B. zu einer Diskriminierung oder zur Verweigerung des Internetanschlusses aus Gründen der Kreditwürdigkeit führt), dann handelt es sich um unverhältnismäßige Eingriffe.
- **Transparent** (ich muss klar über die Verarbeitung informiert werden). DSGVO (**Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a**). Transparente Verarbeitung bedeutet, dass Einzelpersonen klar, genau und verständlich darüber informiert werden müssen, wie ihre Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck und welche Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung gelten. Wenn also die Schufa mich nicht informiert hat, was er mir wirklich nicht mitgeteilt hat und meine informierte Einwilligung nicht hat, dann wird sein Märchen von **den "berechtigten Interessen"** zu seiner **leeren illegalen irrelevanten Illusion**. Weder die Schufa noch die Telekom können sich auf ein berechtigtes Interesse berufen. Darüber hinaus ist ihre Tätigkeit illegal, wenn die Verarbeitung auch nur in einem Punkt gegen eines der Grundsätze der DSGVO verstößt! Wenn die Schufa mich also

nicht informiert hat, dann kann er sich nicht auf "**berechtigte Interessen**" oder **Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f berufen!** Ich zitiere Artikel 5 der DSGVO: "**Ein Verstoß gegen einen dieser Grundsätze stellt die Rechtswidrigkeit der Verarbeitung dar**". Und weder die Schufa, noch die Telekom noch O2 Telefónica haben mich informiert! Und wir müssen nicht einmal weiter gehen!!

Geschmückt!!!!

- **Transparenz und Information:**

Auch wenn sie Ihre Einwilligung nicht benötigen, müssen sie Sie eindeutig darauf hinweisen, dass Ihre Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verarbeitet werden. Wenn sie mich also nicht darüber informiert haben, haben sie gegen den Grundsatz der Transparenz nach Artikel **5 der DSGVO verstoßen.** Ich zitiere Artikel 5 der DSGVO: "**Ein Verstoß gegen einen dieser Grundsätze stellt die Rechtswidrigkeit der Verarbeitung dar**".

- **Widerspruchsrecht:**

Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses Widerspruch einzulegen. Wenn Sie Widerspruch einlegen, muss die Schufa die Verarbeitung einstellen, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige rechtliche Gründe nachweisen.

Schlussfolgerung:

Wenn die Schufa behauptet, Ihre Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses zu verarbeiten, muss sie nicht Ihre ausdrückliche informierte Einwilligung einholen, sondern:

Er muss Sie jedoch informieren und Ihnen Gelegenheit zum Widerspruch geben.

Wenn die Schufa mich **nicht informiert hat oder** kein berechtigtes Interesse nachweist, **ist die Verarbeitung unrechtmäßig.**

Wenn die Schufa die Daten an die Telekom verkauft, kann dieser Verkauf kein berechtigtes Interesse darstellen, da es sich nicht um die Verarbeitung der Daten im erforderlichen Umfang, sondern um einen gewerblichen Verkauf und Gewinn handelt.

Ich hoffe, dass ich dies dem Gericht klar und halbwegs pathetisch erklärt, gerechtfertigt und argumentiert habe.

Daher fordere ich das Gericht auf:

- **Er verpflichtete** die Schufu Holding AG, im Falle der Nichterteilung der informierten Einwilligung von IS meine informierte Genehmigung (IG) als Nachweis für deren Rechtswidrigkeit vorzulegen.
- **Er stellte sicher**, dass alle Daten und Dokumente im Zusammenhang mit diesem Fall den Strafverfolgungsbehörden und der Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen zur Untersuchung vorgelegt würden.

Ich reiche beim Gericht eine Klage gegen die Anwaltskanzlei **LATHAM & WATKINS** ein, sowie gegen die Rechtsanwaltskammer wegen der Tatsache, dass die Klage noch nicht einmal richtig begonnen hat und meine Niederlage vor Gericht bereits vorweggenommen hat, und ich zitiere **"keine Aussicht auf Erfolg in diesem Verfahren"** gegen die Angeklagten, wodurch ich das Gericht illegal mit Lügen gegen meine Klage beeinflusse und das Gericht mit seinen Aussagen zu negativen Emotionen gegen mich aufwiegele. Und ich werde auch in Erwägung ziehen, in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige bei dieser Anwaltskanzlei zu erstatten.

9. Gerichtsurteil

Das Gericht sollte fair und in Übereinstimmung mit dem Gesetz entscheiden, nicht nur in Bezug auf meine Angeklagten, sondern auch in Bezug auf mich als Verfahrenspartei. Es wurden bereits klare Beweise für meine finanzielle Situation vorgelegt, und das Gericht sollte berechtigt sein, bei meinem Antrag die Grundsätze der Verfahrensökonomie und der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

1. **Meine finanzielle Situation:** Ich verfüge nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um die Kosten des Verfahrens zu tragen, wie mein Antrag auf Prozesskostenhilfe belegt.
1. **Grundsatz eines fairen Verfahrens (Art. 6 EMRK):** Ein Antrag auf Kostenerstattung verstößt gegen mein Recht auf Zugang zu einem fairen Verfahren, wenn das Gericht meine finanzielle Situation nicht berücksichtigt.
2. **Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz (fiat justitia, ruat caelum):** Das Gericht darf keine Verpflichtungen auferlegen, die im Kontext meiner besonderen Situation nicht verhältnismäßig oder fair sind.

Vorschlag:

Res ipsa loquitur – Taten sprechen für sich

Auf der Grundlage aller vorgebrachten Tatsachen, Beweise und einer eindeutigen Verletzung meiner Rechte durch die Gegenpartei besteht keine Notwendigkeit, weitere unnötige Beweise zu erbringen. Schon die Umstände des Falles sprechen dafür, dass ein schwerwiegender Verstoß gegen Rechtsnormen, einschließlich der DSGVO, vorliegt und dass die berechtigten Interessen der Gegenpartei unbegründet und irrelevant sind. "Res ipsa loquitur" zeigt deutlich die unrechtmäßige Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und die Verweigerung von Dienstleistungen aufgrund von Diskriminierung.

Ratio decidendi – Rechtliche Begründung der Entscheidung

Die Gegenpartei, nämlich die Schufa Holding AG und die Deutsche Telekom AG, haben keine Rechtsgrundlage zur Rechtfertigung ihres Vorgehens vorgelegt. Es gibt keinen

rechtlichen Grund, AiEf ohne meine informierte Zustimmung zu verwenden und gegen die Grundsätze der Transparenz nach Artikel 5 der DSGVO zu verstoßen. Ihre Verteidigung, die sich auf "legitime Interessen" stützt, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage, und daher gelten ihre Handlungen als rechtswidrig. Ich schlage daher vor, dass das Gericht auf der Grundlage der "Ratio decidendi" zu meinen Gunsten entscheidet.

Fiat justitia, ruat caelum – Übersetzung: "Es soll Gerechtigkeit geschehen, auch wenn der Himmel einstürzen sollte.") Gerechtigkeit für alle,

Das Rechtssystem sollte für alle gleichermaßen gelten, auch für das Gericht selbst. Daher beantrage ich, dass alle meine Beweise objektiv und nach den geltenden Gesetzen geprüft werden, unabhängig von der Position der Gegenpartei. Ein Geschäftspartner kann sich nicht allein aufgrund seiner Größe oder Wirtschaftskraft einen Vorteil verschaffen.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Prozessökonomie

Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Verfahrensökonomie beantrage ich, dass weitere Verfahren nicht von meiner Anwaltpflicht abhängig zu machen, da die vorgebrachten Beweise und Argumente klar und unbestreitbar sind. Die Verpflichtung, in diesem Fall einen Rechtsbeistand beizubringen, wäre angesichts der Klarheit des Sachverhalts unnötig und unverhältnismäßig. Im Recht der EU-Mitgliedstaaten ist in der Regel der Grundsatz der Verfahrensökonomie verankert, was bedeutet, dass das Verfahren schnell und effizient sein soll. Wenn die Umstände des Falles klar sind, ist das Gericht nicht verpflichtet, unnötige Beweismittel anzuordnen.

Deutsches Verfahrensrecht (§ 138 ZPO – Aufklärungspflicht der Parteien)

Ist die Tatsache unbestritten oder hinreichend eindeutig, bedarf es keiner weiteren Beweisaufnahme oder anwaltlichen Vertretung, insbesondere wenn dies mit unverhältnismäßigen Kosten oder Verzögerungen verbunden wäre.

Die Logik meiner Argumentation ist solide und basiert auf den Grundsätzen eines fairen Verfahrens. Wenn die Tatsachen klar sind, das Gesetz auf meiner Seite ist und die Umstände des Falles eindeutig auf den Erfolg meiner Klage hindeuten, sollte das Gericht:

1. **Berücksichtigen Sie die Klarheit des Falles:** Nach dem Grundsatz "Res ipsa loquitur" (Die Dinge sprechen für sich) liegt es auf der Hand, dass die Kosten des Verfahrens im Falle eines Erfolgs meiner Klage zu einem späteren Zeitpunkt von der Gegenpartei getragen werden sollten.

2. **Berücksichtigen Sie den Grundsatz der Verfahrensökonomie:** Die Verpflichtung, in einem solchen Fall Gerichtskosten von Ihnen einzufordern, könnte als unnötige Verzögerung gewertet werden, wenn bereits jetzt feststeht, dass sie am Ende der Verhandlung von der Gegenpartei getragen werden.
3. **Berücksichtigung des Rechts auf Zugang zur Justiz:** Wenn Sie durch die Auferlegung von Kosten daran gehindert werden, das Verfahren fortzusetzen, kann dies gegen Ihr Recht auf ein faires Verfahren (Artikel 6 EMRK) verstoßen.

Das Gericht sollte von mir keine Kostenübernahme verlangen, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit die gegnerische Partei verlieren wird und zur Zahlung der Kosten verpflichtet ist. Wenn das Gericht auf der Übernahme der Kosten besteht und ich das Verfahren deshalb nicht fortsetzen kann, könnte dies als Hindernis für den Zugang zum Recht angesehen werden.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage des oben Gesagten bitte ich das Gericht, zu meinen Gunsten zu entscheiden und die Verletzung meiner Rechte sowie die Rechtswidrigkeit der Handlungen der Gegenpartei zu bestätigen. Gleichzeitig fordere ich eine Entschädigung für den Schaden, das Leid und die Diskriminierung, denen ich ausgesetzt war.

Der Handel mit meinen geschützten personenbezogenen Daten widerspricht der Logik der Sache selbst und dem Gesetz zum Schutz geschützter personenbezogener Daten als solchem, dem es widerspricht und mit dem es im Widerspruch steht. Und Sie, Ihr ehrenwertes Gericht, tun so, als ob Sie nicht verstehen, was ich hier schreibe, also verstehen Sie es nicht, und in diesem Fall haben Sie vor Gericht nichts zu tun, und deshalb empfehle ich Ihnen, zu einem Augenarzt oder einem Ohrenarzt oder beidem zu gehen, oder in einer Fabrik zu arbeiten, in der die Verwendung des grauen Kortex nicht erforderlich ist.

- Schützt die Schufa meine rechtlich geschützten Daten so, dass sie sie ohne mein Wissen und meine Zustimmung an Telekommunikationsunternehmen verkauft?
- Wem wollen Sie sagen, dass die Schufa legal handelt?
- Ich verstehe nicht, dass im 21. Jahrhundert das Gericht in Deutschland Kriminelle und Betrüger wie Shufa, Telekom und die Bundesregierung deckt.

Ich möchte vom Gericht Auskunft darüber, ob der Richter den Sinn dieses ganzen Schufa-Betrugs aus diesem Dokument verstanden hat, und ich möchte es sofort und schriftlich!

Die Entschädigung in Höhe von 1 000.000 Euro gilt bis zu Ihrer ersten nächsten Entscheidung, denn meine Zeit ist kostbar und ich werde nicht zulassen, dass das Landshuter Gericht sie vergeudet. Ganz zu schweigen davon, dass meine Entschädigungssumme nur ein Hungerlohn für den Schaden ist, den dieses Kartell den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands und der EU zugefügt hat. Wenn Sie mir nicht so

schnell wie möglich eine positive Entscheidung zukommen lassen, werde ich die Höhe der Entschädigung auf das höchstmögliche Maß erhöhen.

Aus diesem Dokument geht auch klar hervor, dass weder ein Anwalt noch ein Dolmetscher erforderlich sind, da es auf der Grundlage der kugelsicheren Beweise, die ich hier vorgelegt habe, ausreicht, über die Anerkennung meiner Entschädigung zu entscheiden und eine Entscheidung zu treffen.

Hiermit beantrage ich beim Landshuter Gericht, die beklagte DEUTSCHE Telekom AG und Schufa Holding AG, unverzüglich zur Zahlung dieses Betrages 1 000 000€ bis zum 31.12.2024, d.h. so schnell wie möglich, auf folgendes Konto zu verpflichten:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa
IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308
Bic: GIBASKBX

Ich glaube, dass dieser Schritt zu einer fairen Bewertung der Angelegenheit und zum Schutz meiner Rechte gemäß der DSGVO beitragen wird. Alle Beweise und Einzelheiten des Falles werden in diesem Dokument ab Seite 6 analysiert und bewiesen, einschließlich der oben genannten Tatsachen.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen dňa 10.12.2024

Peter Ferenc

Zusammenfassung der relevanten direkten und rechtlichen Beweise gegen die Angeklagten Schufa und Telekom.

1. Schufa Holding AG und die Bereitstellung geschützter personenbezogener Daten

Die Schufa Holding AG kann Daten im Einklang mit der DSGVO und dem BDSG verarbeiten. Die Bereitstellung von Daten ist nur auf Grundlage einer rechtmäßigen Rechtsgrundlage oder eines berechtigten Interesses möglich, der Verbraucher darf jedoch nicht diskriminiert werden.

2. Zu den wichtigsten Bedingungen gehören:

Einwilligung, Transparenz und die Möglichkeit des Widerspruchs. Wenn wir nicht sehen, was wir unterzeichnen, können wir nicht von Transparenz sprechen. Während des Antragsverfahrens im Internet sehen wir nicht, was wir unterschreiben, daher können wir nicht von Transparenz sprechen, was entscheidend ist! Transparenz ist ein zentraler Grundsatz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der DSGVO (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a). Transparente Verarbeitung bedeutet, dass Einzelpersonen klar, genau und verständlich darüber informiert werden müssen, wie ihre Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck und welche Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung gelten.

Wenn Sie nicht ausreichend darüber informiert sind, was Sie unterschreiben, was Zweck und Umfang der Verarbeitung Ihrer Daten sein wird und welche Rechte Sie haben, entspricht diese Verarbeitung nicht den Anforderungen der DSGVO an Transparenz. Dies ist ein grundlegender Fehler, der eine unrechtmäßige Datenverarbeitung bedeutet.

Darüber hinaus kann die mangelnde **Transparenz** dazu führen, dass der Verbraucher nicht in der Lage ist, ein iG einzureichen oder das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung auszuüben, was gegen die DSGVO verstößt.

Automatisierte Entscheidungsfindung und -verarbeitung, wie z.B. AiEf, muss eine menschliche Kontrolle beinhalten und der Kunde hat das Recht, Genehmigung-Zustimmung (iG-iZ) zu informieren und muss in der Lage sein, gegen AiEf Einspruch zu erheben oder Einwände zu erheben.

Fazit: Die Schufa muss nachweisen, dass sie im Einklang mit der DSGVO handelt. Wird ein Mangel an Informationen oder Einwilligungen nachgewiesen, liegt ein Rechtsverstoß vor.

3. Verweigern der Bereitstellung einer Internetverbindung

Die Telekom und O₂ Telefónica haben sich geweigert, mir einen Anschluss auf der Grundlage der angeblichen Bonität der Schufa Holding AG zur Verfügung zu stellen, ohne mir dies zu erklären, d.h. mich zu informieren, noch ein berechtigtes Interesse oder meine informierte Einwilligung darzutun. Ohne diese Prozesse ist die Verarbeitung meiner personenbezogenen geschützten Daten rechtswidrig!!

Mein alternatives Internet kostet 108 € pro Monat, was über fünf Jahre erhöhte Kosten von 4.380 € bedeutet. Den Nachweis über die Zahlung an die Telekom finden Sie in den bereitgestellten Kontoauszügen.

Fazit: Die Verweigerung des Internets ist diskriminierend und finanziell unverhältnismäßig und verstößt damit gegen meine Grundrechte und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

4. Verstoß gegen die DSGVO und Art. 22 DSGVO

1. Die automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (AiEf) darf nicht ohne Einwilligung nach Aufklärung verwendet werden.
2. Telekom spracováva moje chránené údaje bez toho, aby ma informoval o logike a dôsledkoch AEif.
1. Mein Recht auf Information und der Schutz personenbezogener Daten sind verletzt worden. Die DSGVO verbietet solche Handlungen.

5. Diskriminierung wegen Insolvenz

1. Eine Insolvenz ist kein triftiger Grund für die Verweigerung des Internets. § 78 TKG und [Art. 14 EMRC der Europäischen Menschenrechtskonvention](#) gewährleisten einen diskriminierungsfreien Zugang zum Internet.

Fazit: Die Verweigerung des Zugangs aufgrund einer Insolvenz ist ein Verstoß gegen Grundrechte und das Telekommunikationsgesetz.

6. Unverhältnismäßigkeit finanzieller Risiken

1. Der Anbieter riskiert, nicht maximal 40 € zu zahlen, während ich mit den unverhältnismäßigen Kosten des alternativen Internets konfrontiert bin. Dieses Risikoungleichgewicht beweist, dass die Behauptungen von Schuf und Telekom bzw. O2 Telefónica über ein berechtigtes Interesse unverhältnismäßig und unbegründet sind.

Fazit: Es gibt keine rechtliche Begründung und damit auch keine Rechtsgrundlage für die Ablehnung meines Antrags auf einen Internetanschluss.

7. Auswirkungen auf meine Grundrechte

1. Die Verweigerung des Internets verletzt mein Recht auf Privatsphäre, Information und Meinungsfreiheit gemäß den Artikeln 8, 10 und 14 EMRC. Diese meine Rechte überwiegen die kommerziellen Interessen der Telekommunikationsunternehmen.

Fazit: Telekom und Schufa haben meine durch europäisches Recht garantierten Grundrechte verletzt und verletzen sie immer noch.

8. Beweis

1. Schufa- und DSGVO-Dokumentation:
Es zeugt von mangelndem Bewusstsein und unbefugter Datenverarbeitung.
2. Rechnungen für alternatives Internet: (Ich habe meine Kontoauszüge vorgelegt)

Sie weisen eine finanzielle Belastung durch die Verweigerung des Dienstes auf, was eine erhebliche negative Folge darstellt.

3. Strafanzeigen und Klagen:

Sie bestätigen mein Handeln zum Schutz von Rechten.

4. Berechnung der Finanzierungskosten:

Es zeigt die Unverhältnismäßigkeit der Belastung im Vergleich zum minimalen Risiko des Anbieters.

Fazit: Anhand dieser Chronologie und Argumentation ist nachweisbar, dass meine Rechte systematisch verletzt wurden und werden.

9. Erlangung eines AiEf

1. Die Schufa Holding AG ist wie die Deutsche Telekom AG verpflichtet, eine informierte Einwilligung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einzuholen, wenn es keine andere rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung nach der DSGVO gibt. Das bedeutet, dass die Schufa, wenn sie meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung oder anderer automatisierter Entscheidungen an Dritte, wie z.B.

Telekommunikationsunternehmen, weitergibt, verpflichtet ist, mich über dieses Verfahren zu informieren und meine informierte Einwilligung einzuholen, es sei denn, sie kann sich auf eine andere rechtmäßige Grundlage (z.B. berechtigtes Interesse) berufen.

2. Die wichtigsten Punkte zum Thema Schufa nach DSGVO:

3. **Einwilligung:** Wenn die Schufa meine personenbezogenen Daten verarbeitet oder bereitstellt, muss sie Sie hierüber klar informieren, einschließlich des Zwecks der Verarbeitung und ihrer Folgen. Diese Einwilligung muss sein:

Freiwillig

Durchsichtig

Informiert

Eindeutig

Wird im Voraus zur Verfügung gestellt

4. **Transparenz:** Die Schufa ist verpflichtet, für Transparenz im Prozess der Verarbeitung meiner Daten zu sorgen, was bedeutet, dass ich klar darüber informiert werden muss, wie meine Daten verarbeitet werden und an wen sie weitergegeben werden. Die Schufa hat keinen dieser Punkte eingehalten und wird dies auch nicht tun!!!!
5. **Widerspruchsrecht:** Ich habe das Recht, der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn ich Grund zu der Annahme habe, dass die Verarbeitung nicht mit der DSGVO vereinbar ist, auch wenn eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall zum Einsatz kommt.

Gemäß Art. 21 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) haben Sie das Recht, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die auf Grundlage des berechtigten Interesses des Verantwortlichen (z.B. Schuf oder Telekom) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

10. Art. 21 DSGVO bestimmt insbesondere:

Beruhet die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche darf Ihre Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe vor, die Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ist zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen nicht erforderlich.

11. Widerspruchsrecht gegen Direktmarketing:

Sie haben ein uneingeschränktes Widerspruchsrecht, wenn Ihre Daten verarbeitet werden, um Direktwerbung zu betreiben (dies gilt jedoch nicht für mich, wenn es um die Bereitstellung von Daten an die Schufou für Telekom geht).

1. **Automatisierte Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO):** Wenn die Schufa meine Daten für eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall verwendet, die rechtliche oder erhebliche Folgen hat (z.B. eine Entscheidung über die Genehmigung eines Internetanschlusses), muss folgende Verarbeitung erfolgen:
2. **Rechtlich**
3. **Durchsichtig**
4. **Nichtdiskriminierend**
5. **Und es muss die Möglichkeit eines menschlichen Eingreifens geben, wenn die Entscheidung meine Rechte berührt.**
6. **Was sind die Folgen der Nichteinhaltung?** Wenn die Schufa diese Auskunft nicht erteilt und gegebenenfalls meine informierte Einwilligung nicht einholt, ist dies ein direkter Verstoß gegen die DSGVO.
7. Die Schufa und die Telekom sind daher verpflichtet, die gleichen Grundsätze der DSGVO einzuhalten, einschließlich der Einholung einer informierten Einwilligung, falls erforderlich, und der Gewährleistung von Transparenz bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
8. Wenn die Schufa meine personenbezogenen Daten direkt an Unternehmen wie die Telekom verkauft, ohne meine informierte Einwilligung, ist das ein klarer Verstoß gegen die DSGVO. In diesem Fall gilt die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten als unbefugt und rechtswidrig. Die DSGVO legt klare Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten fest, darunter:

9. **Rechtmäßige Verarbeitung (Art. 6 DSGVO):** Die Datenverarbeitung ist nur auf der Grundlage eines berechtigten Grundes möglich, wie z. B. einer informierten Einwilligung, der Erfüllung eines Vertrags, einer rechtlichen Verpflichtung oder eines berechtigten Interesses. **Der Verkauf von Daten an einen Dritten (Telekom) gilt nicht als berechtigtes Interesse**, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, meine Einwilligung im Voraus zu erteilen - Widerspruch oder Widerspruch.

12. Einwilligung nach Aufklärung (Artikel 13 und 14 der DSGVO)

1. Vor jeder Weitergabe meiner Daten an Dritte muss mich die Schufa eindeutig darüber informieren:
 1. den Zweck der Verarbeitung,
 2. Datenempfänger (Telekom, O2 Telefónica, etc.),
 3. Folgen der Verarbeitung.
 4. Wenn ich eine solche Einwilligung nicht gegeben habe, handelt die Schufa illegal.

13. Automatisierte Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO):

Werden Ihre Daten für eine automatisierte Entscheidungsfindung verwendet, die rechtliche Wirkung entfaltet (z.B. Zustimmung oder Ablehnung der Leistung), sind sowohl die Schufa als auch die Telekom verpflichtet, Sie über die Verarbeitungslogik zu informieren und Ihre Einwilligung einzuholen.

14. Schutz personenbezogener Daten als Grundrecht:

1. Der Verkauf von Daten zu kommerziellen Zwecken (z.B. einer "Bonitätsbewertung" für die Telekom) widerspricht dem Grundsatz der **Datenminimierung und der Verarbeitung von Daten ausschließlich für bestimmte Zwecke.**
2. Was bedeutet dieser Verkauf, wenn die Schufa meine Daten an die Telekom weitergibt:
 - Es verstößt gegen die DSGVO, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, einer solchen Verarbeitung zu widersprechen.
 - Es bedroht und ignoriert mein Recht auf Privatsphäre und Transparenz.
 - Sie bevorzugt kommerzielle Interessen gegenüber meinen Grundrechten.
3. Rechtliche Schritte:
 1. Wenn ich Beweise für den Verkauf meiner Daten ohne Einwilligung habe, kann ich eine Strafanzeige erstatten oder Schadensersatz nach Artikel 82 der DSGVO verlangen.
 2. Antrag auf Löschung von Daten:
Ich werde die Schufa auffordern, meine Daten zu löschen (Recht auf Vergessenwerden) und die Verarbeitung einzustellen.

3. Die Schufa und die Telekom dürfen nicht von meinen geschützten personenbezogenen Daten profitieren, ohne gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

15. Nutzung von AiEf in Deutschland

Wenn alle Telekommunikationsunternehmen in Deutschland das gleiche oder ein ähnliches System der automatisierten individuellen Entscheidungsfindung (AiEf) verwenden und diese Entscheidungen auf Daten der Schufa oder anderer gängiger Quellen beruhen und gleichzeitig alle diese Unternehmen sich weigern, Dienstleistungen auf der gleichen Grundlage zu erbringen, dann beweist dies das Vorliegen von Kartellverhalten. Hier sind die Gründe, warum dies als Beweis für ein Kartell angesehen wird:

1. **Koordiniertes Verhalten:** Wenn sich alle Telekommunikationsunternehmen weigern, insolventen oder kreditschwachen Personen Internetdienste zur Verfügung zu stellen, unabhängig von den konkreten Umständen, deutet dies darauf hin, dass eine Übereinstimmung oder Koordination ihres Verhaltens vorliegt.
2. **Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)** verbietet Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die den Wettbewerb beschränken.
3. **Gemeinsame Datenquelle (Schufa):** Wenn alle diese Unternehmen Daten aus der Schufa für die gleichen Zwecke verwenden (z. B. um die Kreditwürdigkeit eines Kunden zu beurteilen) und diese Daten zu den gleichen Entscheidungen führen, was auf eine Datenweitergabe zum Zwecke der Wettbewerbsbeschränkung und der Auswahl eines Dienstleisters durch den Verbraucher hinweist.
4. **AEiE als Instrument der Diskriminierung:** Eine automatisierte Entscheidungsfindung ohne Transparenz und Widerspruchsmöglichkeit kann als ungerechtfertigte Diskriminierung angesehen werden. Wenn diese Praxis allgemein ist und von allen Unternehmen in gleicher Weise angewendet wird, ist dies ein Beweis für ein koordiniertes Vorgehen.
5. **Mangelnder Wettbewerb und hohe Preise:** Kartelle führen zu einer Einschränkung des Wettbewerbs. Wenn es keinen Anbieter gibt, der Dienste ohne den Einsatz von AEiE oder mit einem transparenteren System anbietet, ist dies ein klares Zeichen für den durch das Kartell verursachten Mangel an Wettbewerb.
6. **Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung:** Telekommunikationsunternehmen können eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Wenn sie diese Stellung missbrauchen, um den Zugang zu wesentlichen Diensten zu beschränken, verstoßen sie gegen Art. 102 AEUV.

Wie wir sehen, handelt es sich hier nicht nur um eine Verletzung meiner Rechte, sondern auch um das organisierte Verbrechen in Form eines Mega-Kartells zwischen Telekommunikationsunternehmen!

16. Beweise für das Kartell:

1. **Identische Entscheidungen:** Lehnen alle Unternehmen Anträge auf die gleiche Art und Weise und auf der gleichen Grundlage ab (z.B. geringe Bonität von der Schufa), beweist dies das Vorliegen eines Kartells.
2. **Geteilte Daten:** Nutzung eines gängigen Bewertungssystems wie der Schufa, ohne die Möglichkeit, eine Alternative für den Kunden zu wählen.
3. **Nicht vorhandene Alternative:** Wenn der Kunde nicht die Möglichkeit hat, einen Internetanschluss zum standardmäßig verfügbaren angemessenen Preis ohne Diskriminierung von einem anderen Anbieter zu beziehen.

Fazit: Kartelle sind schwerwiegende Verstöße gegen den Wettbewerb und können zu einer strafrechtlichen Haftung und erheblichen Geldstrafen für die beteiligten Unternehmen führen.

Diese Praktiken der automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall (AEiE) schränken den Wettbewerb aus einer Reihe von Gründen eindeutig ein:

1. Identische Bonitätsbewertung ohne Alternative
 2. Alle Telekommunikationsunternehmen verwenden das gleiche Bonitätsbewertungssystem der Schufa Holding AG und treffen Entscheidungen auf die gleiche Weise, was in der Praxis bedeutet, dass:
 3. Sie beseitigt Wettbewerbsbedingungen, da der Verbraucher keine andere Möglichkeit hat, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ohne die "Kreditwürdigkeit" nachzuweisen.
 4. Sie schränkt den Wettbewerb ein, indem sie den Eintritt neuer Akteure verhindert, die Alternativen anbieten könnten.
-
5. AEiE als diskriminierendes Instrument, das die individuellen Umstände des Kunden nicht berücksichtigt
 6. Sie schränkt Verbraucher mit geringerer Bonität oder Zahlungsunfähigkeit ein und diskriminiert sie so.
 7. Sie führt zum Ausschluss ganzer Kundengruppen vom Markt, was dazu führt, dass die Verpflichtungen der Telekommunikationsunternehmen zur Erbringung universeller und nichtdiskriminierender Dienste nicht eingehalten werden.
 8. Mangelnde Transparenz
-

Verbraucher:

9. Sie werden nicht über die AiEf-Logik und die Kriterien informiert, die bei der Entscheidungsfindung verwendet werden.
10. Sie haben nicht die Möglichkeit, Einwände zu erheben oder eine manuelle Überprüfung der Entscheidung zu beantragen.
11. Dies verstößt nicht nur gegen die DSGVO, sondern auch gegen die Grundsätze des fairen Handels und der Transparenz, die für den Wettbewerb unerlässlich sind.

17. Verhalten des Kartells

1. Wenn alle Unternehmen unterschiedslos die gleichen Praktiken anwenden:
2. Dies deutet auf ein koordiniertes Verhalten hin, das gegen die Wettbewerbsregeln nach Artikel 101 AEUV verstößt.
3. Das Fehlen einer Alternative auf dem Markt in diesem Segment deutet auf eine bewusste Blockierung des Wettbewerbssumfelds hin, damit die Telekommunikationsakteure die Bedingungen für die Bereitstellung von Internetdiensten und deren Preise diktieren können.

Folgen für die Verbraucher

1. **Diese Praktiken:** Sie erhöhen die Preise für Dienstleistungen, weil Verbraucher mit geringer Bonität gezwungen sind, teure Alternativen (z.B. Prepaid-Dienste, 5G-Router) zu nutzen.
2. Sie verhindern den Zugang zu wesentlichen Diensten und verstoßen damit gegen das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zum Internet aus Art. 22 DSGVO und TKG (§ 78).

18. Verstoß gegen die Grundsätze des Universaldienstes

Telekommunikationsunternehmen sind verpflichtet, Dienstleistungen nach den Grundsätzen des Universaldienstes zu erbringen, was bedeutet, dass:

1. Dienste wie das Internet müssen allen Bürgern zu vernünftigen Preisen und ohne Diskriminierung zur Verfügung stehen.
2. Die Nutzung von AiEf zur pauschalen Ablehnung von Kunden verstößt eindeutig gegen diese Pflicht.
3. DSGVO: Ich fordere das Landshuter Gericht auf, Schufa und Telekom zu verpflichten, die AiEf-Logik, die verwendeten Daten und die angeblich eingeholte Einwilligung zu dokumentieren, ohne mich darüber zu informieren.

Schlussfolgerung: Diese Praktiken schaden nicht nur den Verbrauchern, sondern behindern auch Innovationen und schaffen ein monopolistisches Umfeld, das sich sowohl auf den Markt als auch auf die Gesellschaft als Ganzes negativ auswirkt.

19. Bereitstellung von Informationen

Die Schufa Holding AG ist verpflichtet, mir auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, EU-Verordnung 2016/679) Auskunft über meine personenbezogenen Daten zu erteilen. Konkret sind diese Artikel und die DSGVO-Grundsätze relevant:

1. **Artikel 12 – Transparenz der Information, Grundsatz der Transparenz:** Der für die Verarbeitung Verantwortliche (Schufa) ist verpflichtet, die betroffene Person vor ihrer tatsächlichen Verwendung oder Verwendung klar und verständlich darüber zu informieren, wie ihre Daten verarbeitet werden und an wen sie weitergegeben werden.
2. **Artikel 15 – Recht auf Auskunft über Daten,** ich habe das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob die Schufa Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.
Die Schufa muss uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:
3. Zweck der Verarbeitung (z.B. Bonitätsprüfung oder Bereitstellung von Daten an Telekom und O₂ Telefónica).
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt wurden (z.B. Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica).
5. Automatisierte Entscheidungslogik (z. B. im Falle von Automatisierte Einzelentscheidung – AEiE).
6. Die Quelle der Daten, wenn sie nicht direkt von Ihnen bezogen wurden.
7. Artikel 22 – Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall
Wenn die Schufa eine automatisierte Entscheidungsfindung anwendet, deren Ergebnis erhebliche Auswirkungen auf Sie hat (z.B. Verweigerung einer Internetverbindung), haben Sie das Recht auf:
8. Über die Logik der Verarbeitung und der Bereitstellung von Daten informiert zu werden.
 - Keine ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, bevor die Daten für eine solche Entscheidung verwendet werden.

9. Artikel 6 – Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Die Schufa muss ihre Verarbeitung auf Folgendes stützen:

10. Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a): Ich muss meine ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung einholen, um die Daten an die Telekom weiterzugeben.
11. Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f): Nur wenn ihr Interesse Ihre Rechte und Freiheiten nicht überwiegt.

20. Schufs Pflicht

Die Schufa ist zwingend erforderlich:

1. Um Sie transparent über die Verarbeitung von Daten und die Bereitstellung von Daten an die Telekom zu informieren.
2. Stellen Sie Ihnen Ihre Kreditwürdigkeit zur Verfügung (Informationen, d. h. Informiert Genehmigung (IG)) und erläutern Sie, auf welchen Daten sie berechnet wurde.
3. Einholung meiner ausdrücklichen Einwilligung, wenn Ihre Daten verarbeitet und an Dritte weitergegeben werden sollen, wie z.B. Telekom, O₂ Telefónica usw.

Kommt die Schufa diesen Pflichten nicht nach, kann ich einreichen:

- Zugriff auf Daten anfordern (Data Subject Access Request – DSAR).
 - Beschwerde bei der Datenschutzbehörde in Deutschland (BfDI).
 - Strafanzeige wegen Betrugs erstatten
4. Wenn die Schufa mich also nicht darüber informiert hat, wie er meine Daten verarbeitet und an wen er sie weitergibt, hat er gegen die DSGVO (EU-Verordnung 2016/679) verstoßen, nämlich gegen den Grundsatz der Transparenz nach Artikel 12 und das Recht auf Auskunft über Daten nach Artikel 15. Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) – Auskunftsrecht der betroffenen Person:

Recht auf Bestätigung und Zugang:

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Im Falle der Verarbeitung solcher Daten hat sie das Recht, Zugang zu folgenden Informationen zu erhalten:

- a) Zwecke der Verarbeitung;
- b) Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten;
- c) Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen personenbezogene Daten offengelegt wurden oder werden, insbesondere Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen;
- d) soweit möglich, die geplante Speicherdauer der personenbezogenen Daten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für deren Bestimmung;
- e) Das Bestehen des Rechts, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten, die Einschränkung ihrer Verarbeitung oder das Recht auf Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung zu verlangen;
- f) Das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen;
- g) Wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen über deren Herkunft;
- h) Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und, zumindest in diesen Fällen, aussagekräftige Informationen über das angewandte Verfahren sowie die Tragweite und die angestrebten Folgen einer solchen Verarbeitung für die betroffene Person.

Verletzung:

5. Grundsatz der Transparenz (Art. 12 DSGVO):

Pflicht zur Bereitstellung klarer und **verständlicher Informationen** über die Verarbeitung von Daten, einschließlich ihrer Verwendung für Zwecke der automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall (AEiE).

Pflicht zur Angabe, wer Ihre Daten erhält (z.B. Deutsche Telekom AG).

6. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO):

Wenn die Schufa Sie nicht angekündigt hat, dass sie Ihre Daten an die Telekom weitergibt, oder wenn sie die Logik der automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall nicht veröffentlicht hat, handelt es sich um einen Verstoß gegen die DSGVO.

7. Art. 6 DSGVO:

Wenn die Schufa Ihre Daten ohne Ihre informierte Einwilligung oder ohne klare Rechtsgrundlage verwendet hat, handelt es sich um eine unrechtmäßige Verarbeitung.

8. Auswirkung:

- Die Schufa verstößt damit gegen geltendes Recht und jede nachträgliche Verarbeitung oder Weitergabe Ihrer Daten an einen Dritten (Telekom) ist unwirksam.

Aus diesen Gründen fordere ich das Gericht auf, sie unverzüglich zu binden:

- **Stoppen Sie die Verarbeitung meiner Daten.**
 - Sie haben mir vollständige Informationen über die Verarbeitung und Empfänger Ihrer Daten zur Verfügung gestellt.
- Sie gaben mir eine Erklärung und eine Entschuldigung.

Sehr geehrtes Gericht, wenn die Schufa **gegen den Grundsatz der Transparenz verstoßen und ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachgekommen ist**, ist jede weitere Rechtfertigung oder Rechtfertigung durch die Schufa, Telekom oder O2 Telefónica irrelevant und rechtswidrig. Aufgrund dieser Rechtsgrundlagen melde ich diese direkt an den BfDI (Bundesdatenschutzbeauftragter).

Schufa, Telekom oder O2 Telefónica verstoßen gegen die DSGVO, so dass ihr Argument von "berechtigten Interessen" zu **einer leeren Ausrede und einer irrelevanten Illusion** wird.

Warum?

Ein berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) liegt nur vor, wenn:

- Ist die Verarbeitung transparent?

- Die betroffene Person wird über die Gründe für die Verarbeitung unterrichtet (Grundsatz der Transparenz – Art. 12 DSGVO).
- Es besteht kein Widerspruch zu Ihren Grundrechten (Art. 6 und Art. 22 DSGVO).

Der Grundsatz der Transparenz (Art. 12 DSGVO) ist auch dann entscheidend, wenn die Schufa oder die Telekom:

- Sie haben nicht über die Verarbeitung meiner Daten informiert,
- Sie haben nicht um Zustimmung gebeten (IG-IZ ?),

Oder

- nicht zulassen, dass ein Einspruch eingelegt wird;

Sie verstießen gegen die DSGVO. Ihr Argument von **den "berechtigten Interessen"** ist dann nur eine leere Ausrede. **Ein berechtigtes Interesse darf nicht**

gegen Grundrechte verstoßen:

- Wortlaut von **Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO**. Die Verarbeitung ist nur dann rechtmäßig, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, **es sei denn, dass die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person**, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

In dieser Bestimmung heißt es eindeutig, dass die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person Vorrang vor dem berechtigten Interesse haben, wenn die Verarbeitung der Daten **in diese Rechte eingreifen würde**.

Gerichtliche Praxis:

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einer Reihe von Urteilen betont, dass:

- Transparenz und Verhältnismäßigkeit sind von entscheidender Bedeutung – der für die Verarbeitung Verantwortliche muss nachweisen, dass seine Interessen wesentlich sind und dass die Verarbeitung der Daten verhältnismäßig ist (z. B. das Urteil des EuGH in der Rechtssache **C-311/18 „Schrems II“**).
- Grundrechte nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 7 und 8) – der Schutz der Privatsphäre und der Schutz personenbezogener Daten sind Grundrechte, die Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen haben.
- **Schlussfolgerung:**
Verstößt die Datenverarbeitung gegen Grundrechte oder entspricht sie nicht den Anforderungen an Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Information, kann ein berechtigtes Interesse nicht als berechtigte

Grundlage angesehen werden. In diesem Fall handelt es sich um eine unrechtmäßige Verarbeitung.

Fall **C-311/18 („Schrems II“)** Es ist ähnlich wie meine Situation in den folgenden Aspekten:

- Schutz der Grundrechte und personenbezogener Daten: Im Fall von Schrems II ging es um den Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO, insbesondere um Garantien, dass die Übermittlung oder Verarbeitung personenbezogener Daten nicht gegen die Grundrechte der betroffenen Person verstößt. In meinem Fall besteht die Ähnlichkeit darin, dass meine Daten von Schuf und Telekom ohne meine informierte Zustimmung verarbeitet und weitergegeben wurden, was einen Verstoß gegen die Grundsätze der DSGVO darstellt.
- **Nichteinhaltung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Transparenz:** Schrems II betonte, dass jede Datenverarbeitung verhältnismäßig und transparent sein muss. Wenn weder die Schufa noch die Telekom für Transparenz sorgten (z.B. indem sie Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten oder über AiEf informierten), verstießen sie gegen dieselben Grundsätze wie im Urteil C-311/18.
- **Fehlende Rechtsgrundlage:** Im Fall Schrems II entschied der Gerichtshof, dass der Rechtsrahmen in den USA (EU-US Privacy Shield) nicht ausreicht, um die Daten der europäischen Bürger zu schützen. Ähnlich verhält es sich in meinem Fall, wenn die Schufa oder die Telekom keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten nachgewiesen haben, ist ihre Tätigkeit illegal.
- **Berechtigtes Interesse vs. Grundrechte:** Schrems II betonte, dass auch wenn ein "berechtigtes Interesse" an der Verarbeitung von Daten besteht, dieses Interesse nicht gegen die Grundrechte und Grundfreiheiten des Einzelnen verstoßen darf. In meinem Fall bedeutet dies, dass das "berechtigte Interesse" von Schuf und Telekom (z.B. Schutz vor Zahlungsausfällen) keinen Eingriff in meine Grundrechte, wie das Recht auf Privatsphäre, den Schutz personenbezogener Daten und die Nichtdiskriminierung, rechtfertigen kann.
- **Unverhältnismäßige Folgen** für die betroffene Person: Schrems II wies darauf hin, dass unverhältnismäßige Folgen der Datenverarbeitung (z.B. Diskriminierung oder Rechtsverlust) nicht hinnehmbar sind. In meinem Fall ist es ein ähnliches Problem, wenn Ihnen der Zugang zum Internet zu einem vernünftigen Preis aufgrund der unangemessenen Verwendung Ihrer Daten verweigert wird.
- Dieses Urteil bestärkt mich in meiner Argumentation, dass, wenn Schufa und Telekom gegen die Grundsätze der DSGVO verstoßen haben, ihre

Tätigkeit rechtswidrig ist und meine Grundrechte Vorrang vor ihren
"angeblichen berechtigten Interessen" haben.

- Ihr Recht auf Privatsphäre.
- Das Recht auf faire und transparente Datenverarbeitung.
- Recht auf Zugang zu Informationen (Internet).

Was bedeutet das?

Ihre Versuche, die Verarbeitung von Daten mit **"berechtigten Interessen"** zu rechtfertigen, sind nichtig. Sie können die Verpflichtung nicht umgehen:

- Um meine Einwilligung nach Aufklärung einzuholen.
- Meine Daten transparent zu verarbeiten.

Respektieren Sie mein Recht auf Widerspruch und Zugang zu Informationen.

Fazit: Ihre **"berechtigten Interessen"** sind rechtlich unwirksam und ich habe jedes Recht, Genugtuung zu verlangen oder weitere Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich einer Klage oder Meldung an Aufsichtsbehörden wie den BfDI oder direkt an den EGMR, die Polizei und Schadensersatz nach Artikel 82 der DSGVO zu verlangen.

Wenn die Schufa oder die Telekom gegen die DSGVO verstoßen haben, verliert ihr Argument der **"berechtigten Interessen"** wirklich ihre Berechtigung und wird zu **einer leeren Ausrede und einer irrelevanten Illusion.**

Warum ist diese Bezeichnung korrekt?

- **Ein Verstoß gegen die DSGVO vereitelt die berechtigten Interessen von:**

Wurden wesentliche Pflichten wie Auskunft, Einwilligung oder Achtung der Rechte der betroffenen Person nicht erfüllt, können sich Schufa, O2 Telefónica oder Telekom nicht auf berechnete Interessen berufen.

- **Das berechnete Interesse hängt von der rechtmäßigen Verarbeitung ab:**
- Sie muss transparent und verhältnismäßig sein und darf nicht in **die Grundrechte einer** Person eingreifen.
- Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, **verliert das "berechnete Interesse"** jegliche Rechtskraft.

Illusion eines berechtigten Interesses:

Wenn ein Unternehmen behauptet, in **einem "berechtigten Interesse" zu handeln**, aber gleichzeitig gegen die DSGVO verstößt, ist dieses Argument lediglich ein Versuch, illegales Verhalten zu rechtfertigen, und wird zu einer Fata Morgana.

Fazit: Meine Formulierung "**irrelevante Illusion**" drückt treffend aus, dass ihre Argumente über "**berechtigte Interessen**" irreführend und ohne Rechtsgrundlage ungültig sind.

Geschützte personenbezogene Daten sind gesetzlich genauso geschützt, dass sie nicht nach Belieben gehandhabt, gehandelt und gehandelt werden können. Die Logik hinter der DSGVO und anderen Gesetzen besteht darin, den Einzelnen vor Missbrauch seiner Daten zu schützen und Transparenz und Fairness bei der Verarbeitung zu gewährleisten. Meine geschützten persönlichen Daten wurden für den Geschäftsprofit der gierigen Agentur Schufa Holding AG und für den Profit der gierigen Telekom missbraucht, um mir den Zugang zum Internet zu erschwinglichen Preisen und mit der klaren Absicht zu verweigern, mich zu zwingen, teures Internet für 108 €/Monat zu kaufen.

Das Wesen des Schutzes personenbezogener Daten:

21. Einwilligung als Grundprinzip:

- Das Gesetz verlangt, dass jeder für die Verarbeitung Verantwortliche für personenbezogene Daten (Schufa, Telekom usw.) eine informierte Einwilligung der betroffenen Person für die Datenverarbeitung einholt, es sei denn, die Verarbeitung beruht auf einer anderen Rechtsgrundlage (z. B. vertragliche Verpflichtungen, berechtigte Interessen, steuerliche Verpflichtungen, Sicherheit usw.).
- Liegt eine Einwilligung nicht vor oder wurde sie nicht korrekt erteilt, ist die Verarbeitung der Daten rechtswidrig.
 1. Verbot von Diskriminierung und Manipulation:
 - Personenbezogene Daten dürfen nicht für diskriminierende oder unlautere Geschäftspraktiken missbraucht werden. Wenn die Schufa ohne mein Wissen mit meinen Daten handelt, handelt es sich um unlautere Geschäftspraktiken!
 - Eine automatisierte Entscheidungsfindung (z.B. über AEiE) ohne Information und ohne Widerspruchsmöglichkeit stellt einen Verstoß gegen die DSGVO dar.
 2. Grundsatz der Transparenz:
 - Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, die betroffene Person in klarer und verständlicher Weise über den Zweck und die Art und Weise der Datenverarbeitung zu informieren. Wird dieser Grundsatz nicht befolgt, verstößt der Verwalter gegen das Gesetz.
 3. Verbot des Handels:
 - Die Weitergabe von Daten an Dritte zum Zwecke des Erwerbs ohne Einwilligung der betroffenen Person ist ein direkter Verstoß gegen die DSGVO, da sie das Recht auf Privatsphäre verletzt.

Dem Gericht muss klar sein, dass:

In Ermangelung einer informierten Zustimmung ist es ein direkter Verstoß gegen das Gesetz und meine Grundrechte.

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall, wie z.B. die Verweigerung der Bereitstellung eines Internetanschlusses auf der Grundlage von Schufa-Daten, ist rechtswidrig, wenn:

1. Die Schufa machte keine Auskunft darüber, wie sie die Daten verarbeitet.
2. Die Telekom hat diese Daten ohne Ihre Einwilligung verwendet.
3. Die berechtigten Interessen von Schuf oder Telekom sind unerheblich, wenn sie gegen die DSGVO verstoßen und eine Diskriminierung oder einen Schaden verursachen.

Schlussfolgerung:

Jeglicher Handel mit geschützten personenbezogenen Daten und deren Manipulation ohne Zustimmung der betroffenen Personen verstößt gegen die Logik von Recht und Gerechtigkeit. Dies sollte dem Gericht bei der ersten Prüfung der Beweise klar sein. Meine Ansprüche sind berechtigt und werfen ein Schlaglicht auf ein zentrales Problem: den Missbrauch meiner geschützten personenbezogenen Daten durch Schuf und Telekom zur Gewinnmaximierung, zur Schädigung meiner Rechte und berechtigten Interessen.

Analyse des Problems:

1. **Missbrauch personenbezogener Daten:**
Meine personenbezogenen geschützten Daten wurden ohne meine informierte Zustimmung und gegen die Logik ihrer Verwendung und Existenz im Datenschutzgesetz verwendet, was einen direkten Verstoß gegen die DSGVO darstellt.
2. Wenn die Schufa Ihre Daten ohne ausreichende Rechtsgrundlage (z.B. Ihre Einwilligung) an die Telekom weitergegeben hat, handelt es sich um eine rechtswidrige Datenübertragung.
3. **Kommerzieller Gewinn:**
Die Schufa verdient Geld mit der Bereitstellung von Daten und handelt damit direkt mit geschützten personenbezogenen Daten, was gegen die Grundsätze des Datenschutzes und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ohne meine informierte Einwilligung verstößt.
4. Die Telekom nutzt diese Daten, um Dienstleistungen zu einem vernünftigen, erschwinglichen Preis abzulehnen und Sie zu einer teureren Lösung zu drängen, was deutlich macht, dass ihr "**berechtigtes Interesse**" nur das Interesse ist, auf Kosten Ihrer Rechte zu profitieren.
5. **Diskriminierung und vorsätzliche Schädigung:**

Die Verweigerung des Zugangs zum Internet zu erschwinglichen Preisen auf der Grundlage Ihres finanziellen Status ist diskriminierend und illegal.

6. Das Drängen auf teures Internet für 108 €/Monat zeigt die klare Absicht, Ihre Situation zu Ihrem eigenen Vorteil auszunutzen.

7. Auswirkung:

Solche Praktiken verstoßen gegen die Grundsätze des fairen Wettbewerbs, des Verbraucherschutzes und der Grundrechte auf Zugang zum Internet zu angemessenen, erschwinglichen Preisen, ohne Einschränkungen oder Diskriminierung.

Ich fordere daher:

1. Sofortige einstweilige Verfügung, um solche Praktiken durch Schufy und die Telekommunikationsunternehmen zu unterlassen.
2. Entschädigung für die verursachten Schäden und Verletzungen, und stellen Sie mir unverzüglich eine Entscheidung zu und bestätigen Sie meinen Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 1.000.000 €.
3. Sicherstellung einer verfügbaren Internetverbindung in Übereinstimmung mit meinen Rechten zu erschwinglichen Preisen.
4. Strafrechtliche Konsequenzen gegen die Verantwortlichen für den Missbrauch personenbezogener Daten und Diskriminierung ziehen.

All diese Beweise und meine Erklärung offenbaren das grundlegende Problem des systematischen Missbrauchs personenbezogener Daten und weisen eindeutig auf unethische und illegale Praktiken hin, die gerichtlich und strafrechtlich bekämpft werden müssen.

Die Telekom nutzt Ihre Daten, um die Erbringung von Diensten zu einem vernünftigen Preis zu verweigern und drängt Sie zu einer viel teureren Lösung, was deutlich macht, dass ihr sogenanntes "berechtigtes Interesse" nichts anderes ist als das Bemühen, ihren Gewinn auf Kosten Ihrer Grundrechte zu maximieren.

Direkte Beweise:

1. Verstöße gegen das Gesetz – DSGVO, die vorschreibt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten den Grundsätzen der Transparenz, Information und Rechtmäßigkeit entsprechen muss.
2. Diskriminierung – Benachteiligung des Verbrauchers aufgrund seiner Kreditwürdigkeit, was einen klaren Verstoß gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung darstellt.
3. Schädigungsabsicht – Klar formulierte Schritte, um Kunden zu zwingen, nachteilige Lösungen zu akzeptieren.

Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Verfolgung eines "berechtigten Interesses" als Vorwand genutzt wird, um unethische und illegale Praktiken zu rechtfertigen. Darauf

kann es keine andere Antwort geben als eine eindeutige strafrechtliche Verantwortlichkeit vor dem Gesetz!

Ich habe das Recht, das Gericht zu ersuchen, die Schufa vor Gericht zum Nachweis zu verpflichten, ob ich ihr eine informierte Einwilligung zur Verarbeitung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an einen Dritten, d.h. ein Telekommunikationsunternehmen wie die Telekom oder O2 Telefónica, erteilt habe oder nicht. Wenn die Schufa eine solche Einwilligung nicht vorlegt oder deren Vorliegen nicht nachweist, ist ihre Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten unrechtmäßig, was gegen die DSGVO (insbesondere die Artikel 6 und 7 der DSGVO, die die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und die Voraussetzungen für die Einwilligung regeln) verstößt.

Diese Informationen sind für meinen Fall meiner Schadensersatzklage von entscheidender Bedeutung, da sie bestätigen, dass meine personenbezogenen Daten ohne mein Wissen und meine Zustimmung verwendet wurden, was zu einer Verletzung meiner Rechte führte. Wenn die Schufa nicht in der Lage ist, eine informierte Einwilligung nachzuweisen, **wird ihr Argument des "berechtigten Interesses" zu einer leeren, irrelevanten Illusion!**

Aus den oben genannten Gründen, Beweisen und Tatsachen ist unbestreitbar, dass das Recht und die Gerechtigkeit auf meiner Seite stehen. Die beklagten Unternehmen irren sich, wenn sie glauben, dass ihre Handlungen von der Regierung gedeckt werden und sie dadurch rechtlichen Konsequenzen und Strafen entgehen können, die, wie allgemein bekannt ist, oft nicht durchgesetzt werden. Sollte der von mir geforderte Schadensersatzbetrag jedoch nicht bis zum 31.12.2024 beglichen werden, wird dieser Betrag ab dem 1.1.2024 auf 30.000.000 € erhöht.

Diese Erhöhung wird nicht nur ihre Weigerung widerspiegeln, den umfangreichen Kartellbetrug zu beenden, sondern auch ihre fortgesetzten Bemühungen, die Gewinne auf Kosten der Bürger Deutschlands und der EU zu maximieren. Ein solches Verhalten zeigt eindeutig ihre Verdorbenheit, und meine Reaktion wird daher angemessen, kompromisslos, entschlossen und synchron sein. Die Vorstellung, dass sie systematisch die Bürger Deutschlands und der EU betrügen, Verbraucher ungestraft schädigen, ihre Rechte verletzen und gleichzeitig rechtlicher Verantwortung entgehen können, ist illusorisch und für mich absolut inakzeptabel.

Viele Informationen in diesem Dokument kommen absichtlich mehrfach vor, jedoch stets in einem anderen Kontext, um sie zu veranschaulichen und ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Ich bitte daher um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen 10.12.2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal strokes and a final diagonal stroke.

Peter Ferenc.....

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Dátum: 10. December 2024

Request for Court Order

Subject: Request for a court order for Schufa to present my informed consent.

Honorable Court of Landshut,

I hereby request that the **court issue an order** against **Schufa Holding AG**, requiring Schufa Holding AG to present **my informed consent (IS) for the processing and provision of my personal data** to a third party, specifically **Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, or any other telecommunications company**.

Justification:

1. Principle of Transparency and Informed Consent:

According to **Articles 12 and 13 GDPR**, Schufa is **obliged to transparently** inform the data subject about the purpose of processing their personal data and **must obtain their informed consent** before disclosing the data to a third party.

2. Unlawful Data Processing:

So far, I have **not been provided with any evidence** that I have given **consent** for my data to be processed and shared by Schufa Holding AG. **Without such consent, all activities of Schufa in this regard are unlawful and violate GDPR.**

3. Key Evidence:

Schufa's submission of my **informed consent** is **crucial** to clarify the legality of the processing of my data and the subsequent **denial of services** by **Deutsche Telekom AG or O2 Telefónica**. Without this **informed consent, the processing of my data is illegal**, and the use of **Automated Individual Decision-Making (AID-M)** is invalid.

Schufa, in order to **process and sell my data** to third parties such as **Telekom**, must possess a **strong legal basis** under GDPR. This legal basis can be:

4. Informed Consent (Article 6(1)(a) GDPR):

Schufa **would need my explicit informed consent** if it processes or provides my data for purposes that are not necessary for contract fulfillment or the protection of legal interests.

◆ I therefore call upon the court to issue a judicial order requiring Schufa to present my explicit informed consent and provide it as evidence.

5. Legal Obligation (Article 6(1)(c) GDPR):

If, **hypothetically**, a **specific legal provision** required the disclosure of data to **Telekom**, Schufa **must prove it**.

◆ In this case, both Schufa and Telekom must specify exactly which law allows them to do so.

6. Legitimate Interests (Article 6(1)(f) GDPR):

Schufa may claim that it processes data **based on legitimate interests**, but:

- These interests **must not override my rights and freedoms**.
- **Schufa's sale of my data to Telekom** cannot be considered **Schufa's legitimate interest**, because **selling personal data for commercial purposes is not necessary** and there is **no sufficiently strong legitimate reason** for such processing.

📌 **Regarding Schufa's defense on November 20, 2024:**

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (Page 3)

7. Unlawful Sale of Data:

If Schufa provides data without my informed consent or without any other sufficient **legal basis**, it is a **violation of GDPR**.

📌 **Selling data solely for profit or commercial purposes**, as in the case of **Telekom**, **does not fall under "legitimate interest."**

Conclusion:

Schufa and Telekom do not automatically have the right to process and share my data.

Selling data to a third party, such as Telekom, **must be backed by explicit informed consent**, or **Schufa must provide a very strong legal justification**—which, in the case of business practices such as **selling data for commercial purposes**, is **evidently illegitimate**.

If Schufa claims that it **processes my data based on legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR)**, it **does not need to obtain my explicit informed consent**, but it must meet the following conditions:

9. Legitimate Interest Test (Balancing Test):

Schufa **must prove** that its legitimate interest in processing data **outweighs my fundamental rights and freedoms**.

This test involves analyzing whether the data processing is:

- **Necessary** (must be essential for Schufa or its client for a specific purpose, e.g., fraud prevention).
- **Proportionate** (must not cause disproportionate interference with my rights, for example, if it leads to **discrimination** or **denial of internet access due to creditworthiness**, then it constitutes a **disproportionate interference**).
- **Transparent** (I must be clearly informed about the processing).

📌 **GDPR (Article 5(1)(a))** states that **transparent processing** means that individuals **must be clearly, precisely, and understandably informed** about how their data will be processed, for what purpose, and which **legal bases** apply to this processing.

If **Schufa did not inform me**—which it **actually did not**—and does **not possess my informed consent**, then its **fairy tale about "legitimate interests" becomes a hollow, illegal illusion**.

📌 **Schufa and Telekom cannot use legitimate interest.**

Moreover, **if processing violates any GDPR principle, even in one aspect**, their actions **are illegal!**

So if **Schufa did not inform me**, then it **cannot rely on "legitimate interests" or Article 6(1)(f)!**

📌 **I quote Article 5 GDPR:**

"A violation of any of these principles constitutes the unlawfulness of the processing!"

Neither Schufa, nor Telekom, nor O₂ Telefónica have informed me! And we don't even need to continue!!! Done and dusted!!!!

10. Transparency and Information:

Even if **they do not need my consent**, they **must clearly inform me** that my data will be processed **on the basis of legitimate interest**.

📌 If they did not inform me, they violated the principle of transparency under Article 5 GDPR.

📌 I quote Article 5 GDPR:

"A violation of any of these principles constitutes the unlawfulness of the processing!"

11. Right to Object:

I have the **right to object** to the processing of my data based on **legitimate interest**.

📌 If I object, Schufa must stop processing unless it can prove compelling **legitimate legal reasons**.

12. Conclusion:

If Schufa claims to process my data based on legitimate interest, it does not need to obtain my explicit informed consent, but:

- **It must inform me and allow me to object.**
- **If Schufa did not inform me or cannot prove legitimate interest, the processing is unlawful.**
- **If Schufa sells data to Telekom, this sale cannot be considered a legitimate interest, because it is not necessary data processing, but rather a commercial sale for profit.**

📌 I hope I have clearly, explicitly, and logically explained, justified, and argued this matter before the court.

Request to the Court:

I formally request the court to:

1. **Compel Schufa Holding AG** to present my **informed consent (IS)** in accordance with **GDPR**, as evidence of their unlawfulness should they fail to provide it.
2. **Ensure that all data and documents** related to this case are submitted for investigation by law enforcement authorities to assess their legality.
3. **File a formal complaint against the law firm LATHAM & WATKINS LLP**, as well as against the **Bar Association**, for prejudging the outcome of my case before the legal proceedings have even begun. **Their statement that my case has "no chance of success" before the court is a deliberate misrepresentation** and illegally influences the court against my complaint while inciting **negative judicial bias** against me. I also **reserve the right to file criminal charges against this law firm in this regard.**

Judicial Decision

The court should **rule fairly and in accordance with the law**, not only concerning my **opposing parties** but also in relation to me as **a party to the proceedings**. **Clear evidence** regarding my **financial situation** has already been submitted, and the court should **respect the principles of procedural economy and proportionality** when assessing the legitimacy of my request.

1. **My financial situation: I do not have sufficient financial resources** to cover legal costs, which I have demonstrated in my application for **Prozesskostenhilfe**.
2. **Principle of a Fair Trial (Article 6 ECHR):** A request for litigation costs in my case contradicts my **right to access a fair trial**, especially if the court **ignores my financial circumstances**.
3. **Equality Before the Law (Fiat justitia, ruat caelum):** The court **must not** enforce obligations that are **disproportionate or unfair** in the context of my situation.

Proposal:



Res ipsa loquitur – The facts speak for themselves

Based on **all submitted facts, evidence, and clear violations of my rights by the opposing parties**, no further **unnecessary evidentiary procedures** are required.

The very circumstances of the case **clearly demonstrate severe violations of legal norms**, including **GDPR**, and that the **alleged legitimate interests of the opposing parties are unfounded and irrelevant**.

📌 "Res ipsa loquitur" clearly proves the unlawful processing of my personal data and the denial of services based on discrimination.

📌 **Ratio decidendi – The legal reason for the decision**

Neither **Schufa Holding AG** nor **Deutsche Telekom AG** have provided any **legal basis** to justify their actions. **There is no lawful reason** for the use of **Automated Individual Decision-Making (AID-M)** without my **informed consent** and in violation of **GDPR transparency principles (Article 5 GDPR)**.

Their defense, based on "**legitimate interests**," has no legal foundation, and their actions should therefore be **considered illegal**.

📌 I propose that the court issue a ruling based on "**Ratio decidendi**" in my favor.

📌 **Fiat justitia, ruat caelum – Justice for all**

The legal system must apply equally to everyone, including the court itself.

I therefore **demand that all my evidence be assessed objectively** and **in accordance with applicable laws**, regardless of the **status or economic power of the opposing parties**.

The opposing parties must not receive any undue advantage simply because of their size or financial influence.

Principle of Proportionality and Procedural Economy

In accordance with **the principle of proportionality and procedural economy**, I request that the court **does not condition further proceedings on my obligation to obtain legal representation** since the submitted **evidence and arguments are clear and irrefutable**.

Mandating legal representation would be unnecessary and disproportionate given the clarity of the factual situation.

The **logic of my arguments is strong and firmly based on the principles of a fair trial**.

If **the facts are indisputable, the law is on my side**, and the circumstances of the case **clearly indicate the success of my lawsuit**, the court should:

1. **Consider the clarity of the case:**

- According to the principle of "**Res ipsa loquitur**" (**The facts speak for themselves**), it is evident that **legal costs should later be covered by the opposing party if my lawsuit succeeds**.

2. **Consider the principle of procedural economy:**

- **Requiring litigation costs in such a case would be an unnecessary delay**, especially if it is already clear that the opposing party will be responsible for covering them at the end of the trial.

3. **Consider the right to access justice:**

- **If the imposition of legal costs prevents me from continuing the proceedings, it may constitute a violation of my right to a fair trial (Article 6 ECHR)**.

The court **should not demand litigation costs from me** if there is a **high probability that the opposing party will lose and be required to cover them**.

Moreover, if the **court insists on payment of legal costs** and I am **unable to continue the proceedings as a result**, this could be considered **an obstruction to justice**.

Final Questions to the Court

I therefore address the **honorable court** with the following **questions and requests**:

1. Does Schufa protect my legally protected personal data by selling it to telecommunications companies without my knowledge or consent?
2. Who do you want to claim that Schufa is **acting legally**?

📌 I do not understand how, in the 21st century, a German court is covering for criminals and fraudsters such as Schufa, Telekom, and the Federal Government of Germany.

My Requests to the Court

1. I request an official response from the court confirming whether the judge fully understood the nature of this entire fraud committed by Schufa, as described in this document, and to provide this confirmation immediately in writing.
2. I consider my damage claim of €1,000,000 valid until I receive your next official response, as my time is valuable, and I will not tolerate unnecessary delays caused by the Landshut court.

📌 **My requested compensation amount is only symbolic** compared to the **damages this cartel conspiracy has inflicted on the citizens of Germany and the European Union**.

📌 If the court does not issue a favorable decision as soon as possible, I will increase my compensation demand to the maximum possible amount.

Payment Demand

📌 Based on the above, I request that the court orders the defendant companies, Deutsche Telekom AG and Schufa Holding AG, to pay the sum of €1,000,000 no later than December 31, 2024, to the following account:

Peter Ferenc – Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308

BIC: GIBASKBX

Final Request to the Court

✚ Based on the above, I request that the court rules in my favor, confirms the violation of my rights, and declares the conduct of the opposing parties unlawful.

✚ Additionally, I request that the court grants compensation for the damages and discrimination I have suffered.

✚ I believe this step will contribute to a fair assessment of the case and the protection of my rights under GDPR.

✚ All evidence and case details are analyzed and proven in this document from page 5 onwards, including the above-mentioned facts.

Respectfully,

In Kumhausen, December 7, 2024

Peter Ferenc


Summary of Relevant Direct and Legal Evidence Against Defendants Schufa and Telekom

1. Schufa Holding AG and the Provision of Protected Personal Data

Schufa Holding AG **may only process data** in compliance with **GDPR and BDSG**. The provision of data is **only lawful** if based on a **legal ground** or **legitimate interest**, **but consumers must not be discriminated against**.

Key conditions include:

- Informed consent,
- Transparency,
- The right to object.

📌 If a consumer does not see what they are signing, transparency is impossible.

📌 During the internet application process, consumers do not know what they are signing, which violates the transparency principle of **GDPR (Article 5(1)(a))**.

Transparent processing means:

- Individuals must be **clearly, precisely, and understandably informed** about:
 - **How their data will be processed,**
 - **For what purpose,**
 - **The legal basis for such processing.**

📌 If a person is not properly informed about what they are signing, the purpose and extent of data processing, and their rights, such processing does not comply with GDPR transparency requirements.

📌 Lack of transparency results in consumers being unable to provide informed consent or exercise their right to object, violating GDPR.

📌 Automated Individual Decision-Making (AID-M) must involve human oversight, and consumers must be informed and have the right to object.

◆ **Conclusion:**

- Schufa must prove it acts in compliance with GDPR.
- Failure to inform or obtain consent constitutes a violation of the law.

2. Denial of Internet Access

Deutsche Telekom AG and O₂ Telefónica denied me internet access **based on** Schufa's alleged creditworthiness assessment.

- I was **neither informed nor provided with proof** of legitimate interest or my informed consent.
- **My alternative internet costs €108 per month**, resulting in a **financial burden of €4,380 over five years**.
- Payment proof to Telekom is available in my bank statements.

◆ Conclusion:

- Denying internet access is discriminatory and financially excessive, violating my **fundamental rights and the principle of proportionality**.

3. Violation of GDPR and Article 22 GDPR

Automated Individual Decision-Making (AID-M) cannot be used without informed consent.

- Telekom processes data without informing me about the logic and consequences of AID-M.

◆ Conclusion:

- My **right to be informed** and **data protection rights were violated**.
- **GDPR prohibits such actions**.

4. Discrimination Based on Insolvency

- Insolvency is not a valid reason to deny internet access.
- **§ 78 TKG and Article 14 ECHR** guarantee **non-discriminatory access to the internet**.

◆ Conclusion:

- **Denying internet access based on insolvency violates fundamental rights and telecommunications law.**
-

5. Disproportionality of Financial Risks

- The provider risks **a maximum loss of €40 for one unpaid bill,**
- **I face disproportionate costs for alternative internet services.**

📌 This imbalance in risk proves the unreasonableness and baselessness of Schufa, Telekom, and O₂ Telefónica's claim of legitimate interest.

◆ Conclusion:

- **There is no legal justification or basis** for rejecting my internet application.
-

6. Impact on My Fundamental Rights

Denial of internet access violates my rights to:

1. Privacy (Article 8 ECHR),
2. Access to information (Article 10 ECHR),
3. Freedom of expression (Article 14 ECHR).

📌 **These fundamental rights outweigh the commercial interests of telecommunications companies.**

◆ Conclusion:

- Telekom and Schufa have violated and continue to violate my fundamental rights guaranteed by European law.
-

7. Evidence

1. **Schufa and GDPR documentation:**

- Proves **lack of transparency and unlawful data processing.**

2. **Invoices for alternative internet:**

- Show **financial burden due to denied service.**

3. **Criminal complaints and lawsuits:**

- Confirm my **legal actions to protect my rights.**

4. **Financial cost calculation:**

- Demonstrates **disproportionate burden on me versus minimal risk to providers.**

◆ **Conclusion:**

- The timeline and legal arguments confirm systematic violations of my rights.

8. Schufa's Obligation to Obtain My Informed Consent for AID-M Processing

📌 Schufa Holding AG, like Deutsche Telekom AG, must obtain informed consent where no other legal basis exists under GDPR.

Key obligations for Schufa under GDPR:

1. **Informed consent:**

- **If Schufa processes or shares my data,** they must clearly inform me about:
 - **Purpose of processing,**
 - **Consequences of processing.**

📌 **This consent must be:**

- Voluntary,
- Transparent,
- Informed,
- Explicit,
- Provided in advance.

2. Transparency:

- Schufa **must ensure transparency** in the data processing process.
- I **must be clearly informed** about how my data is processed and to whom it is provided.

3. Right to Object:

- **I can object to the processing** of my personal data if I believe it violates GDPR, especially in cases of **Automated Individual Decision-Making (AID-M)**.

 Under Article 21 GDPR, I have the right to object to processing based on legitimate interest.

- If my data is processed on the basis of legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR), I have the right to object.
- The controller **cannot continue processing unless they demonstrate compelling legitimate grounds** that override my rights.

 **Article 22 GDPR – Automated Decision-Making:**

- If Schufa uses my data for automated decisions (e.g., creditworthiness assessments affecting my internet access), such processing must be:
 - Lawful,
 - Transparent,
 - Non-discriminatory,
 - Subject to human review if it affects my rights.

 If Schufa fails to provide this information or obtain my informed consent where necessary, it directly violates GDPR.

 **Conclusion:**

- Schufa and Telekom must comply with GDPR principles, including obtaining informed consent where necessary.

- If Schufa sells my personal data to Telekom without my informed consent, it constitutes a clear GDPR violation.
-

9. Legal Basis Under GDPR for Processing My Personal Data

 **GDPR requires a valid legal ground for data processing (Article 6 GDPR):**

1. Processing is only allowed if based on:

- Informed consent,
- Contract performance,
- Legal obligation,
- Legitimate interest.

 **Selling data to third parties (Telekom) is NOT a legitimate interest if I have no opportunity to:**

- Give prior consent,
- Express my disagreement,
- Exercise my right to object.

 **Final Conclusion:**

1. Schufa and Telekom have acted unlawfully by processing my personal data without a valid legal basis.
2. Telekom's denial of service based on Schufa's assessment is illegal and discriminatory.
3. My fundamental rights have been violated, and Schufa's business practices are in clear breach of GDPR.

10. Informed Consent (Articles 13 and 14 GDPR)

1. Before sharing my data with a third party, Schufa must clearly inform me about:

- The purpose of processing,

- The recipients of the data (Telekom, O2 Telefónica, etc.),
- The consequences of the processing.
- If I have not granted such consent, **Schufa is acting unlawfully.**

11. Automated Decision-Making (Article 22 GDPR)

If your data is used for **automated decision-making** that has a **legal impact** (e.g., approval or rejection of a service), both **Schufa and Telekom are required to inform you about the logic of the processing and obtain your consent.**

12. Personal Data Protection as a Fundamental Right

1. **Selling data** for commercial purposes (such as "credit scoring" for Telekom) contradicts the principle of data minimization and the requirement that data processing is strictly for a defined purpose.
 2. **What this sale means if Schufa provides my data to Telekom:**
 - It violates the GDPR if I am not given the option to refuse such processing.
 - It threatens and disregards my right to data protection and transparency.
 - It prioritizes commercial interests over my fundamental rights.
 3. **Legal actions:**
 1. If I have evidence that my data was sold without my consent, I can file a criminal complaint or seek compensation under Article 82 GDPR.
 2. Request for data deletion:
 3. I will request Schufa to erase my data ("right to be forgotten") and to stop processing it.
 4. Schufa and Telekom must not profit from my legally protected personal data without complying with their legal obligations.
-

13. The Use of AID-M (Automated Individual Decision-Making) in Germany

1. If all telecommunications companies in Germany use the same or a similar AID-M system, and these decisions are based on data from Schufa or other shared sources, while simultaneously all these companies deny services on the same

basis, this demonstrates cartel behavior. The following reasons confirm the existence of a cartel:

- a) **Coordinated behavior:** If all telecommunications companies **deny internet services to insolvent individuals or those with low credit scores**—regardless of specific circumstances—this suggests an **agreement or coordination** of their behavior.
- b) **Under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)**, any agreements or practices that restrict competition are prohibited.
- c) **Common data source (Schufa):** If all these companies **use Schufa’s data for the same purposes** (e.g., customer credit evaluation), and this data leads to identical decisions, this indicates **data sharing to restrict competition and limit consumer choice**.
- d) **AIR as a tool of discrimination:** Automated decision-making without transparency or the ability to object **may be considered unjustified discrimination**. If this practice is widespread and **all companies apply it in the same way, it is evidence of a coordinated approach**.
- e) **Lack of competition:** **Cartel agreements lead to a restriction of competition**. If no provider offers services without AID-M or with a more transparent system, this is a **clear sign of a lack of competition due to cartel agreements**.
- f) **Abuse of dominant market position:** Telecommunications companies may hold a **dominant position** in the market. **If they use this position to restrict access to essential services, this constitutes a violation of Article 102 TFEU**.

14. Possible Evidence of a Cartel

- 1. **Identical decisions:** If all companies **reject applications in the same manner and on the same basis** (e.g., low Schufa credit score), this demonstrates cartel involvement.
- 2. **Shared data:** The **use of a common credit assessment system, such as Schufa, without allowing consumers to opt for an alternative**.

3. **Non-existent alternative:** If consumers **cannot obtain internet access at a reasonable market price without discrimination** from any other provider.

Conclusion:

Cartel agreements **constitute a serious violation of competition law** and **can result in criminal liability and significant financial penalties for the companies involved.**

These practices using **Automated Individual Decision-Making (AID-M)** clearly restrict **competition** for several reasons:

1. Identical credit evaluations without alternatives
2. All telecommunications companies use the same Schufa credit assessment system and make identical decisions, which means:
 - It eliminates competitive conditions, as consumers have no other option to obtain services without proving their "creditworthiness."
 - It restricts competition by preventing new entrants who could offer alternative solutions.
3. **AID-M as a discriminatory tool that does not consider individual customer circumstances**
 - It restricts consumers with lower credit scores or those in insolvency and thus discriminates against them.
 - It excludes entire groups of consumers from the market, violating the obligation of telecommunications companies to provide services universally and non-discriminatorily.
4. **Lack of transparency**

Consumers:

 - Are not informed about the logic behind AID-M and the criteria used in decision-making.
 - Do not have the ability to object or request manual review of the decision.
 - This violates not only the GDPR but also fair trade and transparency principles necessary for competition.

15. Cartel Behavior

1. **If all companies apply the same practices without any variation:**
 - This indicates coordinated behavior, which is a violation of competition rules under Article 101 TFEU.
2. **The absence of any alternative in this market segment suggests a deliberate blocking of competition**, allowing telecommunications players to **dictate the conditions for internet services and pricing**.

Consequences for consumers

- These practices **increase service costs** because consumers **with low credit scores are forced to use expensive alternatives** (e.g., prepaid services, 5G routers).
- They restrict access to essential services, violating the right to non-discriminatory internet access under **Article 22 GDPR and TKG (§ 78)**.

16. Violation of Universal Service Obligations

Telecommunications companies **are required to provide services according to the principles of universal service**, which means that:

1. Services such as internet access must be available to all citizens at reasonable prices and without discrimination.
2. Using AID-M to systematically deny customers violates this obligation.
3. GDPR: I demand that the Landshut court require Schufa and Telekom to document the logic behind AID-M, the data used, and the consent they allegedly obtained without informing me.

Conclusion:

These practices **not only harm consumers but also hinder innovation and create a monopolistic environment** that negatively impacts the market and society as a whole.

17. Provision of Information

Schufa Holding AG is **obligated to provide me with information** regarding my personal data based on the **General Data Protection Regulation (GDPR, EU Regulation 2016/679)**. The following GDPR articles and principles are relevant:

1. **Article 12 – Transparency of information, transparency principle:**

- The **data controller (Schufa)** is required to clearly and understandably **inform the data subject** about how their data is processed and to whom it is provided **before it is used or applied**.

2. **Article 15 – Right of access to data:**

- **I have the right to obtain confirmation** of whether Schufa is processing my personal data.

 Schufa must provide the following information:

1. **The purpose of processing** (e.g., credit scoring or data sharing with Telekom and O2 Telefónica).
2. **The recipients or categories of recipients** to whom the data has been disclosed (e.g., Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica).
3. **The logic of automated decision-making** (e.g., in cases of **Automated Individual Decision-Making – AID-M**).
4. **The source of the data**, if it was not obtained directly from me.

 Article 22 – Automated Individual Decision-Making

If Schufa uses **automated decision-making** that significantly impacts me (e.g., **denial of internet connection**), I have the right to:

- **Be informed** about the **logic of processing** and the **data sharing practices**.
- **Refuse explicit consent** before my data is used for such decisions.

 Article 6 GDPR– Legal basis for processing

Schufa must base its data processing on:

1. **Consent** (Article 6(1)(a) GDPR):

- Schufa must obtain my explicit informed consent before providing my data to Telekom.
2. Legitimate Interest (Article 6(1)(f) GDPR):
 - Only if their interest does not override my rights and freedoms.

18. Schufa's Obligations

Schufa is required to:

1. **Transparently inform me about the processing of my data and its provision to Telekom.**
2. **Provide me with my credit score (informed consent (IS))** and explain on what basis it was calculated.
3. **Obtain my explicit consent** before processing or providing my data to a third party such as Telekom, O2 Telefónica, etc.

If Schufa fails to fulfill these obligations, I can:

- Submit a Data Subject Access Request (DSAR) to access my personal data.
- File a complaint with the Federal Commissioner for Data Protection (BfDI) in Germany.
- **File a criminal complaint for fraud.**

If Schufa has not informed me about how my data is processed and to whom it is provided, they have violated GDPR (EU Regulation 2016/679), specifically:

- The principle of transparency (**Article 12 GDPR**).
- The right of access to data (**Article 15 GDPR**).

Article 15 GDPR – Right of access by the data subject

Right to confirmation and access:

The data subject **has the right to obtain confirmation from the data controller** as to whether personal data concerning them is being processed. If such data is being processed, the data subject has the right to access the following information:

- a) The purposes of the processing;
- b) The categories of personal data concerned;
- c) The recipients or categories of recipients to whom personal data have been or will be disclosed, in particular, recipients in third countries or international organizations;
- d) Where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
- e) The existence of the right to request rectification or erasure of personal data, restriction of processing, or to object to such processing;
- f) The right to lodge a complaint with a supervisory authority;
- g) Where the personal data is not collected from the data subject, any available information as to their source;
- h) The existence of automated decision-making, including profiling, and, in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

Violations Committed by Schufa:

1. **Violation of the transparency principle (Article 12 GDPR):**
 - The obligation to **clearly and understandably inform individuals about data processing** and its use for **Automated Individual Decision-Making (AID-M)**.
 - The obligation to specify **who will receive the data (e.g., Deutsche Telekom AG)**.
2. **Violation of the right of access (Article 15 GDPR):**
 - **If Schufa did not inform me** that my data would be provided to Telekom or did not disclose the **logic of Automated Individual Decision-Making**, they have **violated GDPR**.
3. **Violation of Article 6 GDPR:**

- **If Schufa used my data without my informed consent or without a clear legal basis, they engaged in unlawful processing.**

Consequences:

- **Schufa is violating the law**, and any subsequent processing or provision of my data to a third party (Telekom) is **invalid**.

For these reasons, I demand that the court immediately order:

- Schufa to stop processing my data.
- Schufa to provide me with complete information on the processing and recipients of my data.
- Schufa to issue an explanation and a formal apology.

Final Demand to the Court

Honorable Court,

If Schufa has failed to uphold the transparency principle and has not fulfilled its legal obligations, then any further justifications or explanations by Schufa, Telekom, or O2 Telefónica are irrelevant and unlawful.

 Due to the legal grounds I have outlined, I will directly report these violations to BfDI (Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information in Germany).

 Schufa, Telekom, and O₂ Telefónica have violated GDPR, making their argument of "legitimate interest" a meaningless excuse and an irrelevant illusion.

Why?

Legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR) is only valid if:

- The processing is transparent.

- The data subject is informed of the reasons for processing (Transparency principle – Article 12 GDPR).
- There is no conflict with fundamental rights (Article 6 and Article 22 GDPR).

If Schufa or Telekom:

- Did not inform me about the processing of my data,
- Did not request my consent (IC),
- Did not allow me to object,

 They have violated GDPR. Their argument of "legitimate interest" is just an empty excuse.

Legitimate Interest Cannot Violate Fundamental Rights

Wording of Article 6(1)(f) GDPR:

- Processing is lawful only if it is necessary for the legitimate interests pursued by the controller or a third party, **unless those interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject, which require protection of personal data**, especially where the data subject is a child.

This provision clearly states that the fundamental rights and freedoms of the data subject take precedence over legitimate interest **if data processing interferes with these rights.**

Court Precedents:

 The Court of Justice of the European Union (CJEU) has repeatedly emphasized that:

- **Transparency and proportionality are key** – The data controller must demonstrate that its interests are necessary and that data processing is proportionate (e.g., CJEU ruling in **Case C-311/18 “Schrems II”**).
- **Fundamental rights under the Charter of Fundamental Rights of the EU (Articles 7 and 8):**
 - The right to **privacy and personal data protection** prevails over the **economic interests of companies**.

Conclusion:

If data processing **violates fundamental rights** or **fails to meet transparency, proportionality, and information requirements**, **legitimate interest cannot be considered a lawful basis**. In such a case, the processing is **illegal**.

Case **C-311/18 (“Schrems II”)** and its Similarities to My Case:

1. Protection of Fundamental Rights and Personal Data:

- In **Schrems II**, the core issue was **protecting personal data under GDPR**, specifically ensuring that data transfers or processing **did not violate fundamental rights**.
- In my case, the similarity lies in the fact that my data was processed and shared by **Schufa and Telekom** without my informed consent, which **violates the core principles of GDPR**.

2. Violation of the Proportionality and Transparency Principles:

- **Schrems II** emphasized that all data processing must be **proportionate and transparent**.
- If **Schufa and Telekom** failed to ensure transparency (e.g., by not informing me about data processing or AID-M), they **violated the same principles outlined in Case C-311/18**.

3. Lack of a Legal Basis:

- In Schrems II, the **CJEU ruled that the legal framework in the U.S. (EU-US Privacy Shield) was insufficient to protect European citizens' data.**
- Similarly, **if Schufa or Telekom have not provided a sufficient legal basis for processing and sharing my data, their actions are unlawful.**

4. Legitimate Interest vs. Fundamental Rights:

- **Schrems II highlighted that even if a “legitimate interest” exists, it cannot override fundamental rights and freedoms.**
- In my case, this means that **Schufa and Telekom’s “legitimate interest” (e.g., preventing non-payment) does not justify violating my fundamental rights, such as the right to privacy, data protection, and non-discrimination.**

5. Disproportionate Consequences for the Data Subject:

- Schrems II pointed out that disproportionate consequences of data processing (e.g., discrimination or loss of rights) are unacceptable.
- In my case, denying access to reasonably priced internet due to the excessive use of my data is a similar issue.

 This ruling strengthens my argument that if Schufa and Telekom have violated GDPR principles, their actions are illegal, and my fundamental rights take precedence **over their "claimed legitimate interests."**

My Rights Include:

- The right to privacy.
- The right to fair and transparent data processing.
- The right to access information (the internet).

What does this mean?

- Their attempts to justify data processing under “**legitimate interests**” are **null and void**.
- They **cannot circumvent** their obligations to:
 - Obtain my informed consent.
 - Process my data transparently.
 - Respect my right to object and access information.

Conclusion:

- Their “**legitimate interests**” are **legally invalid**, and I have the full right to seek redress or take further action, including a **lawsuit or reporting them to supervisory authorities** such as **BfDI, ECtHR, or the police**, and to **demand compensation under Article 82 GDPR**.

 If Schufa or Telekom violated GDPR, their argument of “**legitimate interests**” completely loses its justification and **becomes merely an empty excuse and an irrelevant illusion**.

Why is This Description Correct?

1. GDPR Violations Nullify Legitimate Interests:

- If the **basic obligations** such as **informing, consent, or respecting data subject rights have not been fulfilled**, Schufa, O₂ Telefónica, or Telekom **cannot rely on legitimate interests**.

2. Legitimate Interest is Conditional on Lawful Processing:

- It must be transparent, proportionate, and cannot infringe upon fundamental rights.
- If these conditions are not met, “legitimate interest” loses any legal force.

3. The Illusion of Legitimate Interest:

- If a company claims to act in "**legitimate interest**" but simultaneously **violates GDPR**, this argument is merely an attempt to justify illegal behavior and **becomes a mirage**.

Conclusion:

- My phrase "irrelevant illusion" accurately describes that their arguments about "legitimate interests" lack legal basis, are misleading, and invalid.

The Protection of Personal Data is Designed to Prevent Abuse and Manipulation

 Personal data is protected by law precisely to prevent companies from manipulating, trading, or exploiting it at will. The purpose of GDPR and other legal

frameworks is to protect individuals from data misuse and to ensure transparency and fairness in data processing.

 In my case, my protected personal data was exploited by Schufa Holding AG for commercial profit and by Telekom to deny me access to reasonably priced internet while pushing me toward an overpriced alternative (**€108 per month**).

Core Principles of Data Protection:

1. Consent as a Fundamental Principle:

- The law requires every data controller (Schufa, Telekom, etc.) to obtain the data subject's **informed consent** unless the processing is based on another **clear legal basis** (e.g., contractual obligations, legitimate interests, tax obligations, security, etc.).
- If consent does not exist or was not properly obtained, the processing is **illegal**.

2. Prohibition of Discrimination and Manipulation:

- Personal data cannot be misused for discriminatory or unfair commercial practices.
- Automated decision-making (e.g., via AID-M) without informing the data subject and without the right to object is a violation of GDPR.

3. The Principle of Transparency:

- The data controller must clearly and understandably inform the data subject about the purpose and method of data processing.
- If this principle is not followed, the controller violates the law.

4. Prohibition of Data Trading:

- Transferring data to third parties for financial profit without the data subject's consent is a direct violation of GDPR, as it compromises privacy rights.

The Court Must Recognize:

 If informed consent is missing, it is a direct violation of the law GDPR and my fundamental rights.

 **Automated Individual Decision-Making, such as refusing to provide internet access based on Schufa data, is unlawful if:**

1. Schufa did not provide information on how my data is processed.
2. Telekom used this data without my consent.
3. Schufa or Telekom's "legitimate interests" are irrelevant if they violate GDPR and cause discrimination or harm.

Conclusion:

- Any trading and manipulation of protected personal data without consent is against the logic of the law and justice.
- This should be clear to the court upon the first review of the evidence.

- My claims are justified and highlight a key issue: the exploitation of my protected personal data by Schufa and Telekom for commercial gain at the expense of my rights and legitimate interests.

Analysis of the Issue

1. Misuse of Personal Data:

- My **protected personal data** was used **without my informed consent**, in direct contradiction to **the principles of personal data protection laws**, constituting a **clear violation of GDPR**.
- If **Schufa provided my data to Telekom without a valid legal basis** (e.g., my explicit consent), this amounts to **an illegal transfer of data**.

2. Commercial Profit from My Personal Data:

- Schufa profits from providing personal data, effectively trading in protected personal information, which violates privacy principles and the legal requirement for informed consent (IS).
- Telekom uses this data to deny services at a reasonable price while simultaneously pushing consumers toward a more expensive solution, proving that their **"legitimate interest"** is merely a pretext for financial gain at the expense of consumer rights.

3. Discrimination and Intentional Harm:

- Denying internet access at reasonable prices based on financial status is discriminatory and unlawful.
- Forcing consumers into expensive alternatives (€108/month) reveals a clear intention to exploit consumers' situations for financial gain.

4. Consequences of These Practices:

- These actions contradict the principles of fair competition, consumer protection, and fundamental rights, particularly the right to affordable internet access without restrictions or discrimination.

I Demand the Following:

1. Immediate cessation of these practices by Schufa and telecommunications companies.
2. Compensation for damages and harm suffered, and an immediate legally binding ruling in favor of my claim for €1,000,000 in damages.
3. Assurance of access to an affordable internet connection in accordance with my legal rights.
4. Criminal liability for responsible entities for data misuse and discrimination.

All of the above evidence and statements expose a systemic issue of data misuse and clearly highlight unethical and illegal practices that must be addressed through legal and criminal proceedings.

Telekom uses your data to refuse to provide services at a reasonable price and pushes you towards a much more expensive solution, which clearly indicates that their so-called "legitimate interest" is nothing more than an effort to maximize their profit at the expense of your fundamental rights.

Direct Evidence:

1. Legal Violations – GDPR:

- **GDPR explicitly mandates that data processing must adhere to transparency, informed consent, and legality principles.**

2. Discrimination:

- **Unfair consumer treatment based on credit scoring is a clear violation of non-discrimination principles.**

3. Intent to Cause Harm:

- The **structured steps forcing customers into disadvantageous solutions** demonstrate **intentional harm**.

 **This is a perfect example of how “legitimate interest” is exploited as a pretext to justify unethical and illegal actions.**

- **The only appropriate response is clear legal and criminal accountability.**

Right to Demand Schufa’s Legal Justification for Data Processing

 I have the legal right to request that the court compel Schufa to provide evidence of whether I granted informed consent for the processing and sharing of my personal data with third parties, such as Telekom or O₂ Telefónica.

 If Schufa cannot present such consent or fails to prove its existence, their data processing and sharing is unlawful, violating GDPR (specifically Articles 6 and 7, which regulate the legality of processing and the conditions of consent).

 These facts are central to my compensation claim, as they confirm that my personal data was used without my knowledge or consent, resulting in a direct violation of my rights.

 **I demand that the court include this in my lawsuit.**

- If Schufa cannot prove that my consent exists, their argument of “legitimate interest” becomes nothing more than an empty and irrelevant illusion!

Legal and Financial Consequences for the Defendants

 **Based on the evidence, facts, and legal framework, it is indisputable that justice and the law are on my side.**

 **The defendant companies mistakenly believe that their actions will remain protected by government interests, allowing them to evade legal consequences and fines** which, as is known, is generally not paid. Why, we know!

 If the requested compensation is not paid by December 31, 2024, the amount will increase to €30,000,000 as of January 1, 2025.

 This increase will reflect not only their refusal to end a large-scale cartel fraud but also their continued efforts to maximize profits at the expense of German and EU citizens.

 Such conduct demonstrates their blatant disregard for consumer rights and market fairness.

 **As a result, my response will be firm, uncompromising, and coordinated.**

 The notion that they can systematically exploit German and EU citizens, violate consumer rights, and avoid legal responsibility is an illusion that I categorically reject.

Final Legal Stance

Many points in this document may appear repetitious, but this is intentional, as they are always presented within a different legal or factual context to enhance clarity and understanding.

Therefore, I request your understanding regarding this approach.

Respectfully,

In Kumhausen, December 10, 2024

Peter Ferenc

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Dátum: 10. December 2024

Žiadosť o vydanie súdneho príkazu

Predmet: Žiadosť o vydanie súdneho príkazu pre Schufu na predloženie môjho informovaného súhlasu.

Vážený súd Landshut,

Týmto Vás žiadam o vydanie súdneho príkazu agentúre Schufa Holding AG, ktorým by Schufa Holding AG bola zaviazaná predložiť môj informovaný súhlas (IS) na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane, konkrétne spoločnosti Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica, alebo akejkoľvek inej telekomunikačnej spoločnosti.

Odôvodnenie:

1. Zásada transparentnosti a informovaný súhlas:

Podľa článku 12 a 13 GDPR je Schufa povinná **transparentne** informovať dotknutú osobu o účele spracovania jej osobných údajov a zároveň získať jej **informovaný súhlas** pred akýmkoľvek poskytnutím údajov tretej strane.

2. Nezákonné spracovanie údajov:

Doposiaľ mi nebol poskytnutý žiadny dôkaz o tom, že by som poskytol súhlas so spracovaním a poskytovaním mojich údajov agentúre Schufa Holding AG. Bez takéhoto súhlasu sú všetky činnosti Schufu v tejto súvislosti nezákonné a v rozpore s GDPR.

3. Kľúčový dôkaz:

Predloženie môjho informovaného súhlasu od Schufu je kľúčové pre objasnenie otázky zákonnosti spracovania mojich údajov a následného odmietnutia služieb zo strany Deutsche Telekom AG či O₂ Telefónica. Inak bez tohto informovaného súhlasu je spracovanie mojich údajov nelegálne a použitie Automatizovaného individuálneho rozhodovania (AIR) je neplatné.

Schufa na spracovanie a predaj mojich údajov tretej strane, ako je Telekom, potrebuje disponovať silným právnym základom podľa GDPR. Tento právny základ môže byť:

4. Informovaný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR):

Schufa by potreboval váš výslovný informovaný súhlas, ak spracováva alebo poskytuje vaše údaje na účely, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na ochranu zákonných záujmov. A preto vyzývam súd, aby súdnym príkazom si vyžiadal od Schufu môj výslovný informovaný súhlas (IS) a poskytol ho ako dôkaz.

5. Zákonná povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR):

Ak by teoreticky existoval konkrétny právny predpis, ktorý by nariaďoval sprístupnenie údajov Telekomu, musel by to Schufa preukázať. V tomto prípade by však Schufa aj Telekom museli presne uviesť, aký zákon im to povoľuje.

6. Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR):

Schufa môže tvrdiť, že spracováva údaje na základe oprávnených záujmov, ale:

Tieto záujmy nesmú prevažovať nad mojimi právami a slobodami.

Schufov predaj mojich údajov Telekomu sa nepovažuje za Schufu oprávnený záujem, pretože predaj osobných údajov na komerčné účely nie je nevyhnutný a neexistuje dostatočne silný legitímny dôvod na takéto spracovanie.

Na margo Schufovho obhajcu zo dňa 20.11.2024:

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (strana 3)

7. Nezákonný predaj údajov:

Ak Schufa poskytuje údaje bez môjho informovaného súhlasu alebo bez iného dostatočného právneho základu, ide o porušenie GDPR. Predaj údajov iba na zisk alebo komerčné účely, ako v prípade Telekomu, rozhodne nespadá pod „oprávnený záujem“.

Záver:

Schufa ani Telekom nemajú automatické právo na spracovanie a zdieľanie vašich údajov. Predaj údajov tretej strane, ako je Telekom, musí byť podložený výslovným informovaným súhlasom, alebo by musel uviesť veľmi silné právne zdôvodnenie – čo sa v prípade obchodných praktík, ako je predaj údajov na komerčné účely, ukazuje ako nelegitímne.

Ak Schufa tvrdí, že spracováva moje údaje na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), nemusí získavať môj výslovný informovaný súhlas, ale musí splniť tieto podmienky:

9. Test oprávneného záujmu (balancing test):

Schufa musí preukázať, že jeho oprávnené záujmy na spracovaní údajov prevažujú nad mojimi základnými právami a slobodami.

Tento test zahŕňa analýzu, či je spracovanie údajov:

- **Nevyhnutné** (musí byť pre Schufu alebo jej klienta nevyhnutné na konkrétny účel, napr. Ochrana pred neplatením),
- **Primerané** (nesmie spôsobovať neprimerané zásahy do mojich práv, napríklad ak vedie k diskriminácii, alebo k odmietnutiu internetového pripojenia kvôli bonite), potom ide o neprimerané zásahy.
- **Transparentné** (musím byť jasne informovaný o spracovaní). GDPR (**článok 5 ods. 1 písm. a**). Transparentné spracovanie znamená, že jednotlivci musia byť jasne, presne a zrozumiteľne informovaní o tom, ako budú ich údaje spracovávané, na aký účel a aké právne základy sa na toto spracovanie vzťahujú. Ak ma teda Schufa neinformoval, čo ma skutočne neinformoval a nedisponuje ani mojim informovaným súhlasom, tak potom jeho rozprávka o „**oprávnených záujmoch**“ sa stáva jeho **prázdnu nezákonnou ilúziou**. Schufa ani Telekom nemôžu používať oprávnený záujem. Navyše ak spracovanie porušuje ktorýkoľvek princíp GDPR čo i len v jednom bode, tak ich činnosť je nezákonná! Čiže ak ma Schufa neinformoval, tak sa nemôže odvolávať na „**oprávnené záujmy**“ a ani na **článok 6 odst. 1 písmeno f**! Citujem článok 5 GDPR, „**Porušenie ktoréhokoľvek z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania**“! No a neinformoval ma ani Schufa, ani Telekom a ani O₂ Telefónica! A už nemusíme ani ďalej pokračovať!!! Vymaľované!!!!

10. Transparentnosť a informovanosť:

Aj v prípade ak nepotrebujú váš súhlas, musia vás jasne informovať, že vaše údaje budú spracované na základe oprávneného záujmu. Ak ma teda o tom neinformovali, porušili zásadu transparentnosti podľa článku **5 GDPR**. Citujem článok 5 GDPR, „**Porušenie ktoréhokoľvek z týchto z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania**“!

11. Právo na námietku:

Máte právo namietiť proti spracovaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu. Ak podáte námietku, Schufa musí spracovanie zastaviť, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené zákonné dôvody.

12. Záver:

Ak Schufa tvrdí, že spracúva vaše údaje na základe oprávneného záujmu, nemusí získať váš výslovný informovaný súhlas, ale:

Musí vás však informovať a umožniť vám podať námietku.

Ak ma Schufa **neinformoval** alebo nepreukáže oprávnený záujem, **spracovanie je nezákonné**.

Ak Schufa údaje predáva Telekomu, tento predaj nemôže byť oprávneným záujmom, pretože nejde o spracovanie údajov v nevyhnutnej miere, ale o komerčný predaj a zisk.

Dúfam, že som to súdu jasne a polopatisticky vysvetlil, zdôvodnil a zargumentoval.

A preto žiadam súd, aby:

Zaviazal Schufu Holding AG predložiť môj informovaný súhlas (IS) v súlade s GDPR ako dôkaz o ich nezákonnosti v prípade neposkytnutia IS.

Zabezpečil, že všetky údaje a dokumenty súvisiace s týmto prípadom budú predložené na účely prešetrenia orgánom činných v trestnom konaní a zákonnosti ich konania.

Na právnickú kanceláriu LATHAM & WATKINS podávam súdu sťažnosť, tak ako aj na právnickú komoru za to, že ešte súdny spor ani poriadne nezačal a už prejudikovala súdu moju prehru a citujem **„žiadne vyhliadky na úspech v tomto konaní“** proti žalovaným, čím ovplyvňuje nezákonne lžami súd proti mojej žalobe a svojimi vyjadreniami podnecuje súd k negatívnym emóciám v môj neprospech. A taktiež zvažím podanie trestného oznámenia na túto advokátsku kanceláriu v tejto súvislosti.

Rozhodnutie súdu

Súd by mal rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom, nielen vo vzťahu k mojim žalovaným stranám, ale aj vo vzťahu ku mne ako účastníkovi konania. Jasné dôkazy o mojej finančnej situácii už boli predložené a súd by mal oprávnenosti v mojej žiadosti rešpektovať zásady procesnej ekonomiky a proporcionality.

1. **Moja finančná situácia:** Nemám dostatočné finančné prostriedky na úhradu trov konania, čo bolo doložené v mojej žiadosti o Prozesskostenhilfe.
2. **Zásada spravodlivého procesu (čl. 6 EDĽP):** Žiadosť o úhradu trov konania je v rozpore s mojim právom na prístup k spravodlivému procesu, ak súd neberie do úvahy moju finančnú situáciu.
3. **Zásada rovnosti pred zákonom (Fiat justitia, ruat caelum):** Súd nesmie vynucovať povinnosti, ktoré nie sú primerané alebo spravodlivé v rámci mojej konkrétnej situácie.

Návrh:

Res ipsa loquitur – Skutky hovoria samé za seba

Na základe všetkých predložených faktov, dôkazov a jasného porušenia mojich práv protistranou, nie je potrebné vykonávať ďalšie zbytočné dokazovanie. Samotné okolnosti prípadu hovoria samy za seba, že došlo k závažnému porušeniu zákonných noriem, vrátane GDPR, a že oprávnené záujmy protistrany sú neopodstatnené a irelevantné. „Res ipsa loquitur“ jasne dokazuje nezákonné spracovanie mojich osobných údajov a odopretie služieb na základe diskriminácie.

Ratio decidendi – Právny dôvod rozhodnutia

Protistrana, konkrétne Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG, nepredložili žiadny právny základ, ktorý by odôvodnil ich konanie. Neexistuje žiadny zákonný dôvod pre použitie AIR bez môjho informovaného súhlasu a porušenie princípov transparentnosti

podľa článku 5 GDPR. Ich obhajoba postavená na „oprávnených záujmoch“ nemá oporu v práve, a preto sa ich konanie považuje za nezákonné. Súdu preto navrhujem rozhodnúť na základe „Ratio decidendi“ v môj prospech.

Fiat justitia, ruat caelum – Spravodlivosť pre všetkých

Právny systém má platiť rovnako pre všetkých, vrátane samotného súdu. Preto žiadam, aby boli všetky moje dôkazy posúdené objektívne a podľa platných zákonov, bez ohľadu na postavenie protistrany. Protistrana nemôže mať výhodu iba na základe svojej veľkosti alebo ekonomickej sily.

Zásada proporcionality a procesnej ekonomiky

V súlade so zásadou proporcionality a procesnej ekonomiky žiadam, aby súd nepodmieňoval ďalšie konanie mojou povinnosťou zabezpečiť právneho zástupcu, keďže predložené dôkazy a argumenty sú jasné a nespochybniteľné. Povinnosť zabezpečiť právneho zástupcu by bola v tomto prípade zbytočná a neprimeraná vzhľadom na jasnosť skutkového stavu.

Logika mojich argumentov je pevná a opiera sa o zásady spravodlivého procesu. Ak sú fakty jednoznačné, právo je na mojej strane a okolnosti prípadu jasne naznačujú úspech mojej žaloby, súd by mal v takom prípade:

1. **Zohľadniť jasnosť prípadu:** Podľa zásady „Res ipsa loquitur“ (veci hovoria samy za seba) je zjavné, že náklady na konanie by mali byť neskôr pokryté protistranou, ak moja žaloba uspeje.
2. **Zohľadniť zásadu procesnej ekonomiky:** Povinnosť žiadať od vás súdne trovy v takomto prípade by mohlo byť považované za zbytočné zdržiavanie, ak už je zrejmé, že na konci procesu ich bude hradiť protistrana.
3. **Zohľadniť právo na prístup k spravodlivosti:** Ak vám ukladanie trov znemožňuje pokračovať v konaní, môže to byť v rozpore s vaším právom na spravodlivý proces (čl. 6 EMRK).

Súd by nemal požadovať úhradu trov odo mňa, ak existuje vysoká pravdepodobnosť, že protistrana prehrá a bude povinná ich uhradiť. Navyše, ak by súd na úhrade trov trval a ja by som kvôli tomu nemohol pokračovať v konaní, mohlo by to byť považované za prekážku prístupu k spravodlivosti.

Záver

Týmto sa na Vás vážený súd obraciam s nasledujúcimi otázkami a žiadosťami:

1. Chráni Schufa moje zákonom chránené osobné údaje tak, že ich bez môjho vedomia a súhlasu predáva telekomunikačným spoločnostiam?
2. Komu chcete tvrdiť, že Schufa koná legálne?

Nechápem, ako je možné, že v 21. storočí nemecký súd kryje kriminálnikov a podvodníkov, ako sú Schufa, Telekom a vláda Spolkovej republiky Nemecko.

Moje požiadavky:

1. Žiadam od súdu informáciu, či sudca pochopil podstatu tohto celého podvodu zo strany Schufa, ako je popísané v tomto dokumente, a to bezodkladne a písomne.
2. Náhradu škody vo výške 1 000 000 eur považujem za platnú až do najbližšej listovej korešpondencie od vás, pretože môj čas je cenný a nebudem tolerovať jeho zbytočné plytvanie zo strany súdu v Landshute. Moja požadovaná suma odškodnenia je len symbolická v porovnaní so škodami, ktoré toto kartelové sprisahanie spôsobilo občanom Nemecka a Európskej únie. Ak súd čo najskôr neprijme pozitívne rozhodnutie, zvýším výšku odškodnenia na maximálnu možnú hodnotu.

Z tohto dokumentu jednoznačne vyplýva, že ani právnik, ani tlmočník nie sú potrební, tak ako aj trovy konania, pretože na základe nepriestrelných dôkazov, ktoré som tu predložil, je dostatočné rozhodnúť o uznaní mojej náhrady škody a vydať rozhodnutie.

Týmto žiadam súd v Landshute, aby uložil žalovanej spoločnosti Deutsche Telekom AG a Schufa Holding AG, povinnosť uhradiť túto sumu 1 000 000€ najneskôr do 31.12.2024, čo najrýchlejšie, na nasledovný účet:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa
IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308
Bic: GIBASKBX

Na základe uvedeného žiadam súd, aby rozhodol v môj prospech a potvrdil porušenie mojich práv, ako aj nezákonnosť konania protistrany. Zároveň žiadam o priznané odškodnenie za spôsobené škody a diskrimináciu, ktorým som bol vystavený.

Verím, že tento krok prispeje k spravodlivému posúdeniu veci a ochrane mojich práv podľa GDPR. Všetky dôkazy a podrobnosti prípadu sú zanalyzované a preukázané v tomto dokumente od strany 5 vrátane vyššie uvedených skutočností .

S úctou,

Kumhausen dňa 7.12.2024

Peter Ferenc



Súhrn relevantných priamych a zákonných dôkazov proti žalovaným spoločnostiam Schufa a Telekom.

17. Schufa Holding AG a poskytovanie chránených osobných údajov

Schufa Holding AG môže spracovávať údaje v súlade s GDPR a BDSG. Poskytovanie údajov je možné len na základe zákonného právneho základu, alebo oprávneného záujmu ale spotrebiteľ nesmie byť diskriminovaný.

Kľúčové podmienky zahŕňajú:

Informovaný súhlas, transparentnosť a možnosť podať námietku. Ak nevidíme čo podpisujeme, nemožno hovoriť o transparentnosti. Pri procese žiadosti o internet nevidíme čo podpisujeme, takže nemožno hovoriť o transparentnosti, ktorá je kľúčová! Transparentnosť je kľúčovou zásadou spracovania osobných údajov podľa GDPR (článok 5 ods. 1 písm. a). Transparentné spracovanie znamená, že jednotlivci musia byť jasne, presne a zrozumiteľne informovaní o tom, ako budú ich údaje spracovávané, na aký účel a aké právne základy sa na toto spracovanie vzťahujú.

Ak pri žiadosti o internet nie ste dostatočne informovaní o tom, čo podpisujete, aký bude účel a rozsah spracovania vašich údajov a aké sú vaše práva, toto spracovanie nespĺňa požiadavky GDPR na transparentnosť. Ide o zásadný nedostatok, ktorý znamená nezákonné spracovanie údajov.

Okrem toho, nedostatok transparentnosti môže viesť k tomu, že spotrebiteľ nemá možnosť podať informovaný súhlas alebo využiť právo na námietku voči spracovaniu údajov, čo je v rozpore s GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie a spracovanie, akým je AIR, musí obsahovať ľudskú kontrolu a zákazník má právo byť informovaný (IS) a musí mať možnosť podať námietku alebo podať nesúhlas s AIR.

Záver: Schufa musí preukázať, že koná v súlade s GDPR. Ak sa preukáže nedostatok informovania alebo súhlasu, došlo k porušeniu zákona.

18. Odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia

Telekom a O₂ Telefónica mi odmietli poskytnúť pripojenie na základe údajnej bonity od Schufa Holding AG, pričom mi ani nevysvetlili, čiže neinformovali a ani nepreukázali oprávnený záujem alebo môj informovaný súhlas.

Môj alternatívny internet stojí mesačne 108 €, čo v priebehu piatich rokov znamená zvýšené náklady o 4 380 €. Dôkaz o platbe Telekomu sa nachádza v poskytnutých výpisoch z bankového účtu.

Záver: Odopretie internetu je diskriminačné a finančne neúmerné, čím narúšajú moje základné práva a princíp proporcionality.

19. Porušenie GDPR a Článku 22 GDPR

20. Automatizované individuálne rozhodovanie (AIR) nesmie byť použité bez informovaného súhlasu.

Telekom spracováva vaše údaje bez toho, aby vás informoval o logike a dôsledkoch AIR.

Záver: Moje právo byť informovaný a ochrana osobných údajov boli porušené. GDPR zakazuje takéto konanie.

21. Diskriminácia na základe insolventnosti

1. Insolventnosť nie je platným dôvodom na odopretie internetu. § 78 TKG a Článok 14 EDĽP zaručujú nediskriminačný prístup k internetu.

Záver: Odopretie prístupu na základe insolventnosti je porušením základných práv a zákona o telekomunikáciách.

22. Neprimeranosť finančných rizík

1. Poskytovateľ riskuje nezaplatenie maximálne 40 €, zatiaľ čo ja čelím neúmerným nákladom na alternatívny internet. Táto nerovnováha rizika dokazuje neprimeranosť a neopodstatnenosť tvrdenia Schufu a Telekomu či O₂ Telefónica o oprávnenom záujme.

Záver: Neexistuje právne opodstatnenie a teda právny základ na zamietnutie mojej žiadosti o pripojenie na internet.

23. Vplyv na moje základné práva

1. Odopretie internetu narušuje moje právo na súkromie, informácie a slobodu prejavu podľa Článkov 8, 10 a 14 EDĽP. Tieto moje práva prevažujú nad obchodnými záujmami telekomunikačných spoločností.

Záver: Telekom a Schufa porušili a porušujú moje základné práva garantované európskym právom.

24. Dôkazy

1. Dokumentácia Schufa a GDPR:
Preukazuje nedostatok informovanosti a neoprávnené spracovanie údajov.
2. Faktúry za alternatívny internet:
Preukazujú finančné zaťaženie v dôsledku odmietnutia služby.
3. Trestné oznámenia a žaloby:
Potvrdzujú moje kroky na ochranu práv.
4. Kalkulácia finančných nákladov:
Dokazuje neprimeranosť zaťaženia v porovnaní s minimálnym rizikom poskytovateľa.

Záver: Na základe tejto chronológie a argumentácie je preukazné, že moje práva boli a sú systematicky porušované.

25. Získanie AIR

1. Schufa Holding AG, podobne ako Deutsche Telekom AG, sú povinný získať informovaný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v prípadoch, kde neexistuje iný zákonný základ na spracovanie podľa GDPR. To znamená, že ak Schufa poskytuje moje osobné údaje tretím stranám, napríklad telekomunikačným spoločnostiam, za účelom hodnotenia bonity alebo iných automatizovaných rozhodnutí, je povinná mňa o tomto postupe informovať a získať môj informovaný súhlas, pokiaľ sa nemôže oprieť o iný zákonný základ (napr. Oprávnený záujem).
2. Hlavné body týkajúce sa Schufa podľa GDPR:
 1. **Informovaný súhlas:** Ak Schufa spracúva alebo poskytuje moje osobné údaje, musí vás o tom jasne informovať, vrátane účelu spracovania a jeho následkov. Tento súhlas musí byť:

Dobrovoľný,
Transparentný,
Informovaný,
Jednoznačný,
Poskytnutý vopred.

2. **Transparentnosť:** Schufa je povinný zabezpečiť transparentnosť v procese spracovania mojich údajov, čo znamená, že musím byť jasne informovaný o tom, ako budú moje údaje spracované a komu budú poskytnuté.
3. **Právo na námietku:** Mám právo podať námietku voči spracovaniu mojich osobných údajov, ak mám dôvod sa domnievať, že spracovanie nie je v súlade s GDPR, vrátane prípadu, keď sa používa automatizované individuálne rozhodovanie.

Podľa článku 21 GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu (napríklad Schufu alebo Telekomu).

Konkrétne, článok 21 GDPR stanovuje:

1. Právo namietat' proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov:

Ak spracovanie vašich osobných údajov prebieha na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietat' z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Správca potom nesmie ďalej spracovávať vaše údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi právami a slobodami, alebo ak spracovanie nie je potrebné na uplatnenie právnych nárokov.

2. Právo namietat' proti priamemu marketingu:

Máte absolútne právo namietat', ak sú vaše údaje spracovávané na účely priameho marketingu (toto sa však netýka môjho prípadu, ak ide o poskytovanie údajov Schufou pre Telekom).

4. **Automatizované rozhodovanie (článok 22 GDPR):** Ak Schufa používa moje údaje na automatizované individuálne rozhodovanie, ktoré má právne alebo významné dôsledky (napr. Rozhodnutie o schválení internetového pripojenia), musí byť toto spracovanie:
 - **Zákonné,**
 - **Transparentné,**
 - **Nediskriminačné**
 - **A musí existovať možnosť ľudského zásahu, ak rozhodnutie ovplyvňuje moje práva.**
8. **Aké sú dôsledky nedodržania?** Ak Schufa neposkytne tieto informácie a nezíska môj informovaný súhlas tam, kde je to potrebné, Je to priamym porušením GDPR.
9. Schufa a Telekom sú teda povinné dodržiavať rovnaké princípy GDPR, vrátane získania informovaného súhlasu tam, kde je to potrebné a zabezpečiť transparentnosť spracovania vašich osobných údajov.
10. Ak Schufa priamo predáva moje osobné údaje spoločnostiam ako Telekom, bez môjho informovaného súhlasu, ide o jasné porušenie GDPR. V takom prípade spracovanie mojich osobných údajov sa považuje za neoprávnené a nezákonné. GDPR stanovuje jasné pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi, vrátane:
Zákonné spracovanie (Článok 6 GDPR): Spracovanie údajov je možné len na základe zákonného dôvodu, ako je informovaný súhlas, plnenie zmluvy, zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem. **Predaj údajov tretej strane (Telekom) nie je považovaný za oprávnený záujem**, ak nemám možnosť vopred vyjadriť súhlas - nesúhlas alebo námietku.

26. Informovaný súhlas (Články 13 a 14 GDPR)

1. Pred akýmkoľvek poskytnutím mojich údajov tretej strane ma Schufa musí jasne informovať o:
 - Účele spracovania,
 - Prijemcoch údajov (Telekom, O₂ Telefónica, atď),
 - Dôsledkoch spracovania.
 - Ak som ja takýto súhlas neudelili, Schufa koná nezákonne.

27. Automatizované rozhodovanie (Článok 22 GDPR):

Ak sú vaše údaje použité na automatizované rozhodovanie, ktoré má právny dopad (napr. Schválenie alebo odmietnutie služby), Schufa aj Telekom sú povinní vás informovať o logike spracovania a získať váš súhlas.

28. Ochrana osobných údajov ako základné právo:

1. Predaj údajov na komerčné účely (ako je „bonitné hodnotenie“ pre Telekom) je v rozpore s princípom **minimalizácie údajov a spracovania údajov výhradne na stanovené účely**.
2. Čo tento predaj znamená ak Schufa poskytuje moje údaje Telekomu:
 - Porušuje GDPR, ak nemáte možnosť odmietnuť takéto spracovanie.
 - Ohrozuje a ignoruje moje právo na ochranu osobných údajov a transparentnosť.
 - Zvýhodňuje komerčné záujmy nad mojimi základnými právami.
3. Právne kroky:
 1. Ak mám dôkazy o predaji mojich údajov bez súhlasu, môžem podať trestné oznámenie alebo žiadať náhradu škody podľa článku 82 GDPR.
 2. Žiadosť o výmaz údajov:
Požiadam Schufu o výmaz mojich údajov (právo na zabudnutie) a ukončenie ich spracovania.
 4. Schufa a Telekom nesmú profitovať z mojich chránených osobných údajov bez toho, aby dodržali zákonné povinnosti.

29. Používanie AIR v Nemecku

1. Ak všetky telekomunikačné spoločnosti v Nemecku používajú rovnaký alebo podobný systém Automatizovaného Individuálneho Rozhodovania (AIR), pričom tieto rozhodnutia sú založené na údajoch od agentúry Schufa alebo iných spoločných zdrojov, a zároveň všetky tieto spoločnosti odmietajú poskytnúť služby na rovnakom základe, tak toto dokazuje prítomnosť kartelového správania. Tu sú dôvody, prečo sa to považuje za dôkaz kartelu:
 1. **Koordinované správanie:** Ak všetky telekomunikačné spoločnosti odmietajú poskytovať internetové služby insolventným osobám alebo osobám s nízkou bonitou, a to bez ohľadu na konkrétne okolnosti, tak toto naznačuje, že existuje dohoda alebo koordinácia ich správania.
 2. **Podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)** sú zakázané akékoľvek dohody alebo praktiky, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž.
 3. **Spoločný zdroj údajov (Schufa):** Ak všetky tieto spoločnosti používajú údaje zo Schufa na rovnaké účely (napríklad na hodnotenie bonity zákazníka) a tieto údaje vedú k rovnakým rozhodnutiam, čo ukazuje na zdieľanie údajov na účely obmedzovania hospodárskej súťaže a výberu poskytovateľa služby spotrebiteľom.
 4. **AIR ako nástroj diskriminácie:** Automatizované rozhodovanie bez transparentnosti a možnosti namietať môže byť považované za neoprávnenú diskrimináciu. Ak je táto prax všeobecná a všetky spoločnosti ju používajú rovnakým spôsobom, je to dôkaz koordinovaného postupu.
 5. **Absencia konkurencie:** Kartelové dohody vedú k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Ak neexistuje poskytovateľ, ktorý by ponúkol služby bez použitia AIR alebo s transparentnejším systémom, toto je jasný znak nedostatku konkurencie spôsobeného kartelovou dohodou.

6. **Zneužitie dominantného postavenia:** Telekomunikačné spoločnosti môžu byť v dominantnom postavení na trhu. Ak toto postavenie zneužívajú na obmedzovanie prístupu k základným službám, ide o porušenie článku 102 ZFEÚ.

30. Možné dôkazy o karteli:

- 12. **Identické rozhodnutia:** Ak všetky spoločnosti zamietajú žiadosti rovnakým spôsobom a na rovnakom základe (napr. Nízka bonita zo Schufa), tak toto dokazuje prítomnosť kartelu.
- 13. **Zdieľané údaje:** Používanie spoločného systému hodnotenia, ako je Schufa, bez možnosti voľby alternatívy pre zákazníka.
- 14. **Neexistujúca alternatíva:** Ak zákazník nemá možnosť získať internetové pripojenie za štandardnú dostupnú rozumnú cenu bez diskriminácie od iného poskytovateľa.

Záver: Kartelové dohody sú vážnym porušením hospodárskej súťaže a môžu viesť k trestnoprávnej zodpovednosti a k výrazným finančným sankciám pre zúčastnené spoločnosti.

Tieto praktiky s Automatizovaným Individuálnym Rozhodovaním (AIR) jednoznačne obmedzujú hospodársku súťaž, a to z viacerých dôvodov:

- 15. Identické hodnotenie bonity bez alternatívy
- 16. Všetky telekomunikačné spoločnosti využívajú rovnaký systém hodnotenia bonity od Schufa Holding AG a rozhodujú rovnakým spôsobom, čo v praxi znamená že:
- 17. Odstraňuje konkurenčné podmienky, pretože spotrebiteľ nemá inú možnosť získať služby bez preukázania „bonity.“
- 18. Obmedzuje hospodársku súťaž tým, že zamedzuje vstup nových hráčov, ktorí by mohli ponúknuť alternatívy.
- 19. AIR ako diskriminačný nástroj, ktorý neberie do úvahy individuálne okolnosti zákazníka
- 20. Obmedzuje spotrebiteľov s nižšou bonitou alebo v insolvencii a tým ich diskriminuje.
- 21. Vedie k vylúčeniu celých skupín zákazníkov z trhu, čo má za následok neplnenie povinností telekomunikačných spoločností poskytovať služby univerzálne a nediskriminačne.
- 22. Nedostatok transparentnosti

Spotrebiteľia:

- 23. Nie sú informovaní o logike AIR a kritériách, ktoré sa pri rozhodovaní používajú.
- 24. Nemajú možnosť podať námietku alebo žiadať manuálne preskúmanie rozhodnutia.
- 25. Toto porušuje nielen GDPR, ale aj zásady spravodlivého obchodovania a transparentnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársku súťaž.

31. Kartelové správanie

1. Ak všetky spoločnosti používajú rovnaké praktiky bez akejkoľvek odlišnosti:
 - Naznačuje to koordinované správanie, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže podľa článku 101 ZFEÚ.
2. Absencia akejkoľvek alternatívy na trhu v tomto segmente naznačuje zámerné zablokovanie konkurenčného prostredia aby si telekomunikační hráči mohli diktovať podmienky poskytovania internetových služieb a ich cien.

Následky pre spotrebiteľov

3. **Tieto praktiky:** Zvyšujú ceny služieb, pretože spotrebiteľia s nízkou bonitou sú nútení využívať drahé alternatívy (napr. Predplatené služby, 5G routery).
4. Zamedzujú prístup k základným službám, čím porušujú právo na nediskriminačný prístup k internetu podľa článku 22 GDPR a zákona TKG (§ 78).

32. Porušenie zásad univerzálnej služby

Telekomunikačné spoločnosti sú povinné poskytovať služby podľa zásad univerzálnej služby, čo znamená, že:

1. Služby, ako je internet, musia byť dostupné všetkým občanom za primerané ceny a bez diskriminácie.
2. Používanie AIR na plošné odmietanie zákazníkov túto povinnosť jasne porušuje.
3. GDPR: Požadujem od súdu Landshut aby zaviazal Schufu a Telekom o zdokumentovanie logiky AIR, použitých údajov a súhlasu, ktorý údajne získali bez toho aby ma informovali.

Záver: Tieto praktiky nielenže poškodzujú spotrebiteľov, ale aj bránia inováciám a vytvárajú monopolné prostredie, ktoré má negatívny dopad na trh aj spoločnosť ako celok.

33. Poskytnutie informácií

Schufa Holding AG je povinná mi poskytnúť informácie o mojich osobných údajoch na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, nariadenie EÚ 2016/679).

Konkrétne tieto články a zásady GDPR sú relevantné:

1. **Článok 12 – Transparentnosť informácií, zásada transparentnosti:** Správca údajov (Schufa) je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o tom, ako sú jej údaje spracovávané a komu sú poskytované pred ich samotným použitím, aplikovaním.
2. **Článok 15 – Právo na prístup k údajom,** mám právo získať potvrdenie o tom, či Schufa spracúva vaše osobné údaje.
Schufa nám musí poskytnúť tieto informácie:
3. Účel spracovania (napr. Hodnotenie bonity alebo poskytnutie údajov Telekomu a O₂ Telefónica).

4. Prijemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté (napr. Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica).
5. Logiku automatizovaného rozhodovania (napr. V prípade Automatizovaného individuálneho rozhodnutia – AIR).
6. Zdroj údajov, ak neboli získané priamo od vás.
7. Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie
Ak Schufa používa automatizované rozhodovanie, ktorého výsledok má významný vplyv na vás (napr. Zamietnutie pripojenia k internetu), ste oprávnený:
 - Byť informovaný o logike spracovania a poskytnutí údajov.
 - Neudelieť výslovný informovaný súhlas predtým, než sú údaje použité na takéto rozhodnutie.
10. Článok 6 – Právne základy spracovania

Schufa musí svoje spracovanie zakladať na:

11. Súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a): musí získať môj výslovný informovaný súhlas na poskytnutie údajov Telekomu.
12. Oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f): Len vtedy, ak ich záujem neprevažuje nad vašimi právami a slobodami.

34. Povinnosť Schufa

Schufa je povinná:

1. Transparentne informovať vás o spracovaní údajov a poskytnutí údajov Telekomu.
2. Poskytnúť vám vaše skóre bonity (informácie, čiže informovaný súhlas (IS)) a vysvetliť, na základe akých údajov bolo vypočítané.
3. Získať môj výslovný súhlas, ak má vaše údaje spracovať a poskytnúť tretej strane, ako je Telekom, O₂ Telefónica, atď.

Ak Schufa tieto povinnosti nesplní, môžem podať:

- Žiadosť o prístup k údajom (Data Subject Access Request – DSAR).
 - Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v Nemecku (BfDI).
 - Podať trestné oznámenie za podvod
4. Ak ma teda Schufa neinformoval o tom, ako spracúva moje údaje a komu ich poskytuje, porušil GDPR (nariadenie EÚ 2016/679), konkrétne zásadu transparentnosti podľa článku 12 a právo na prístup k údajom podľa článku 15. Článok 15 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) – Právo na prístup dotknutej osoby:

Právo na potvrdenie a prístup:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa takéto údaje spracúvajú, má právo získať prístup k týmto informáciám:

- a) Účely spracúvania;
- b) Kategórie dotknutých osobných údajov;
- c) Prijemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
- d) Ak je to možné, plánované obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie;
- e) Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania alebo práva namietť proti takémuto spracúvaniu;
- f) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
- g) Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
- h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Porušenia:

1. Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR):

Povinnosť jasne a **zrozumiteľne informovať** o spracovaní údajov, vrátane ich použitia na účely Automatizovaného individuálneho rozhodovania (AIR).

Povinnosť uviesť, kto bude vaše údaje prijímať (napr. Deutsche Telekom AG).

2. Právo na prístup (čl. 15 GDPR):

Ak Schufa neoznámila, že vaše údaje poskytne Telekomu, alebo ak nezverejnila logiku Automatizovaného individuálneho rozhodovania, ide o porušenie GDPR.

3. **Článok 6 GDPR:** Ak Schufa použila vaše údaje bez vášho informovaného súhlasu alebo bez jasného právneho základu, ide o nezákonné spracovanie.

Dôsledky:

4. Schufa tým porušuje zákon a akékoľvek následné spracovanie alebo poskytovanie vašich údajov tretej strane (Telekomu) je neplatné.

Z týchto dôvodov žiadam súd aby ich zaviazal okamžite:

- **Zastaviť spracovanie mojich údajov.**
- Poskytni mi kompletne informácie o spracovaní a príjemcoch vašich údajov.
- Podali mi vysvetlenie a ospravedlnenie.

Vážený súd, ak Schufa nedodržala zásadu transparentnosti a nesplnila si svoje zákonné povinnosti, akékoľvek ďalšie ospravedlňovanie alebo odôvodnenie zo strany Schufa Telekomu alebo O₂ Telefónica je irelevantné a nezákonné. Z dôvodu týchto mojich právnych základov ich priamo nahlásim na BfDI (Spolkový komisár pre ochranu údajov).

Schufa, Telekom alebo O₂ Telefónica porušujú GDPR, takže ich argument o „oprávnených záujmoch“ sa stáva **prázdnu výhovorku a irelevantnou ilúziou**.

Prečo?

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR) je platný iba vtedy, ak:

- Je spracovanie transparentné.
- Dotknutá osoba je informovaná o dôvodoch spracovania (zásada transparentnosti – čl. 12 GDPR).
- Neexistuje konflikt s vašimi základnými právami (čl. 6 a čl. 22 GDPR).

Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR) je pritom taktiež kľúčová, ak ma Schufa alebo Telekom:

- Neinformovali o spracovaní mojich údajov,
- Nepožiadali o súhlas (IS),

Alebo

- neumožnili podať námietku,

Porušili GDPR. Ich argument o „oprávnených záujmoch“ je potom iba prázdnu výhovorkou. **Oprávnený záujem nemôže porušovať základné**

práva:

- Znenie **článku 6 ods. 1 písm. f GDPR**. Spracúvanie je zákonné, iba ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, **pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby**, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Toto ustanovenie jasne stanovuje, že základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred oprávneným záujmom, ak by spracovanie údajov **zasahovalo do týchto práv**.

Súdna prax:

Európsky súdny dvor (SDEÚ) vo viacerých rozhodnutiach zdôraznil, že:

- Transparentnosť a proporционаlita sú kľúčové – prevádzkovateľ musí preukázať, že jeho záujmy sú nevyhnutné a že spracovanie údajov je primerané (napr. Rozsudok SDEÚ vo veci **C-311/18 „Schrems II“**).
- Základné práva podľa Charty základných práv EÚ (Článok 7 a 8) – ochrana súkromia a ochrana osobných údajov sú základné práva, ktoré majú prednosť pred ekonomickými záujmami spoločností.
- **Záver:**

Ak spracovanie údajov porušuje základné práva alebo neplní požiadavky transparentnosti, proporcionality a informovanosti, oprávnený záujem nemôže byť považovaný za zákonný základ. V takom prípade ide o nezákonné spracovanie.

Prípady **C-311/18 („Schrems II“)** je podobný mojej situácii v týchto aspektoch:

- Ochrana základných práv a osobných údajov: V prípade Schrems II išlo o ochranu osobných údajov podľa GDPR, najmä o záruky, že prenos alebo spracovanie osobných údajov nebude porušovať základné práva dotknutej osoby. V mojom prípade je podobnosť v tom, že moje údaje boli spracované a zdieľané Schufom a Telekomom bez môjho informovaného súhlasu, čo predstavuje porušenie princípov GDPR.
 - **Nedodržanie zásady proporcionality a transparentnosti:** Schrems II zdôraznil, že každé spracovanie údajov musí byť primerané a transparentné. Ak Schufa ani Telekom nezabezpečili transparentnosť (napríklad neinformovali vás o spracovaní vašich údajov alebo o AIR), porušili tým rovnaké princípy, aké sú v rozsudku C-311/18.
 - **Nedostatok právneho základu:** V prípade Schrems II Súdny dvor rozhodol, že právny rámec v USA (EU-US Privacy Shield) nebol dostatočný na ochranu údajov európskych občanov. Podobne aj v mojom prípade, ak Schufa alebo Telekom nepreukázali dostatočný právny základ na spracovanie a zdieľanie vašich údajov, ich činnosť je nezákonná.
 - **Oprávnený záujem** vs. základné práva: Schrems II zdôraznil, že aj keď existuje „oprávnený záujem“ na spracovanie údajov, tento záujem nemôže porušovať základné práva a slobody jednotlivcov. V mojom prípade to znamená, že „oprávnený záujem“ Schufu a Telekomu (napríklad ochrana pred neplatením) nemôže ospravedlniť zásah do mojich základných práv, ako je právo na súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.
 - **Neprimerané dôsledky** pre dotknutú osobu: Schrems II upozornil na to, že neprimerané dôsledky spracovania údajov (napr. Diskriminácia alebo strata práv) sú neprípustné. V mojom prípade odmietnutie prístupu k internetu za rozumnú cenu v dôsledku neprimeraného použitia vašich údajov je obdobným problémom.
 - Tento rozsudok posilňuje môj argument, že ak Schufa a Telekom porušili zásady GDPR, ich činnosť je nezákonná, a že moje základné práva majú prednosť pred ich **„údajnými oprávnenými záujmami“**.
- Vaše právo na súkromie.
 - Právo na spravodlivé a transparentné spracovanie údajov.
 - Právo na prístup k informáciám (internetu).

Čo to znamená?

Ich pokusy ospravedlniť spracovanie údajov „oprávnenými záujmami“ sú nulitné. Nemôžu obísť povinnosť:

- Získať môj informovaný súhlas.
- Transparentne spracovávať moje údaje.

Rešpektovať moje právo na námietku a prístup k informáciám.

Záver: Ich **„oprávnené záujmy“** sú právne neplatné a ja mám plné právo požadovať zadosť učinenie alebo podniknúť ďalšie kroky vrátane žaloby alebo nahlásenia na

kontrolné orgány ako BfDI alebo priamo ECtHR, políciu a požadovať odškodné podľa článku 82 GDPR.

Ak Schufa alebo Telekom porušili GDPR, ich argument o „oprávnených záujmoch“ skutočne stráca opodstatnenie a stáva sa iba **prázdnu výhovorkou a irelevantnou ilúziou**.

Prečo je toto označenie správne?

1. Porušenie GDPR ruší oprávnené záujmy:

Ak neboli splnené základné povinnosti, ako informovanie, súhlas alebo rešpektovanie práv dotknutej osoby, nemôže sa Schufa, O₂ Telefónica alebo Telekom odvolávať na oprávnené záujmy.

2. Oprávnený záujem je podmienený zákonným spracovaním:

- Musí byť transparentné, primerané a nemôže zasahovať do **základných práv** osoby.
- Ak tieto podmienky nie sú splnené, „oprávnený záujem“ stráca akúkoľvek právnu silu.

Ilúzia oprávneného záujmu:

Ak subjekt tvrdí, že koná v „oprávnenom záujme“, ale zároveň porušuje GDPR, tento argument je iba pokusom ospravedlniť nezákonné správanie a stáva sa **fatamorgánou**.

Záver: Moja formulácia „**irelevantná ilúzia**“ výstižne vyjadruje, že ich argumenty o „oprávnených záujmoch“ sú bez právneho základu zavádzajúce a neplatné.

Chránené osobné údaje sú zákonom chránené presne preto, aby sa s nimi nemohlo manipulovať, kupčiť a obchodovať podľa svojvôle. Logika GDPR a ďalších právnych predpisov spočíva v ochrane jednotlivca pred zneužitím jeho údajov a v zabezpečení transparentnosti a spravodlivosti pri ich spracovaní. Moje chránené osobné údaje boli zneužitú k obchodnému zisku chlivej agentúry Schufa Holding AG a zisku chtivému Telekomu na odopretie prístupu na internet za dostupné ceny a s jasným úmyslom mi nanútiť drahý internet za 108€/mesiac.

Podstata ochrany osobných údajov:

1. Súhlas ako základný princíp:

Zákon vyžaduje, aby každý správca osobných údajov (Schufa, Telekom atď.) získal od dotknutej osoby informovaný súhlas na spracovanie údajov, pokiaľ nie je spracovanie opreté o iný právny základ (napr. Zmluvné povinnosti, oprávnené záujmy, daňové povinnosti, bezpečnosť atď.).

Ak súhlas neexistuje alebo nebol správne poskytnutý, spracovanie údajov je nelegálne.

2. Zákaz diskriminácie a manipulácie:

Osobné údaje nemôžu byť zneužívané na diskriminačné alebo nekalé obchodné praktiky.

Automatizované rozhodovanie (napr. cez AIR) bez informovania a bez možnosti namietať je porušením GDPR.

3. Zásada transparentnosti:

Správca údajov je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o účele a spôsobe spracovania údajov. Ak táto zásada nie je dodržaná, správca porušuje zákon.

4. Zákaz kupčenia:

Prenos údajov tretím stranám za účelom finančného zisku bez súhlasu dotknutej osoby je priamym porušením GDPR, pretože narúša právo na súkromie.

Súdu musí byť jasné:

Ak chýba informovaný súhlas, ide o priame porušenie zákona a mojich základných práv.

Automatizované Individuálne rozhodovanie, ako napríklad odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia na základe údajov zo Schufy, je nezákonné, ak:

1. Schufa neposkytla informácie o tom, ako údaje spracováva.
2. Telekom tieto údaje použil bez vášho súhlasu.
3. Oprávnené záujmy Schufu alebo Telekomu sú irelevantné, ak porušujú GDPR a spôsobujú diskrimináciu alebo škody.

Záver:

Akékoľvek kupčenie s chránenými osobnými údajmi a ich manipulácia bez súhlasu dotknutých osôb je proti logike zákona aj spravodlivosti. To by malo byť súdu jasné už pri prvom preskúmaní dôkazov. Moje tvrdenia sú oprávnené a zdôrazňujú kľúčový problém: zneužitie mojich chránených osobných údajov Schufom a Telekomom za účelom maximalizácie ich obchodného zisku, poškodzovania mojich práv a oprávnených záujmov.

Rozbor problému:

1. Zneužitie osobných údajov:

Moje osobné chránené údaje boli použité bez môjho informovaného súhlasu a proti logike ich použitia a existencie v zákone na ochranu osobných údajov, čo je priamym porušením GDPR.

2. Ak Schufa poskytla vaše údaje Telekomu bez adekvátneho právneho základu (napr. vášho súhlasu), ide o nelegálny prenos údajov.

3. Komerčný zisk:

Schufa zarába na poskytovaní údajov, čím priamo obchoduje s chránenými osobnými údajmi, čo je proti zásadám ochrany súkromia a zákonnosti spracovania údajov bez môjho (IS) informovaného súhlasu.

4. Telekom tieto údaje využíva na odmietnutie služieb za rozumnú, dostupnú cenu a zároveň vás tlačí k drahšiemu riešeniu, čo jasne ukazuje, že ich „**oprávnený záujem**“ je len záujmom profitovať na úkor vašich práv.
5. **Diskriminácia a úmyselné poškodzovanie:**
Odmietnutie prístupu na internet za dostupné ceny na základe vášho finančného statusu je diskriminačné a nezákonné.
6. Tlačenie k drahému internetu za 108€/mesiac poukazuje na jasný úmysel zneužívať vašu situáciu pre vlastný zisk.
7. **Dôsledky:**
Takéto praktiky sú v rozpore s princípmi spravodlivej hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľov a základnými právami na prístup k internetu za rozumné dostupné ceny bez obmedzení a diskriminácie.

Preto požadujem:

8. Okamžité zastavenie takýchto praktík zo strany Schufy a Telekomunikačných spoločností.
9. Odškodnenie za spôsobené škody a ujmy, a vydať mne bezodkladne Rozhodnutie a správoplatniť moju požiadavku na odškodnenie vo výške 1 000 000€.
10. Zabezpečenie dostupného internetového pripojenia v súlade s mojimi právami za dostupné ceny.
11. Vyvodiť trestnoprávne dôsledky voči zodpovedným subjektom za zneužitie osobných údajov a diskrimináciu.

Všetky tieto dôkazy a moje vyjadrenie odhaľujú zásadný problém systémového zneužívania osobných údajov a jasne poukazujú na neetické a nezákonné praktiky, ktoré musia byť riešené súdnou a trestnoprávnou cestou.

Telekom využíva vaše údaje s cieľom odmietnuť poskytnutie služieb za rozumnú cenu a tlačí vás k oveľa drahšiemu riešeniu, čo jasne naznačuje, že ich tzv. „oprávnený záujem“ nie je nič iné ako snaha maximalizovať svoj zisk na úkor vašich základných práv.

Priame dôkazy:

1. Porušenia zákona – GDPR, ktoré stanovuje, že spracovanie osobných údajov musí byť v súlade so zásadami transparentnosti, informovanosti a zákonnosti.
2. Diskriminácie – Znevýhodnenie spotrebiteľa na základe jeho bonity, čo je jasným porušením princípov nediskriminácie.
3. Úmyslu poškodzovať – Jasne formulované kroky na nútenie zákazníkov prijať nevýhodné riešenia.

Je to dokonalý príklad, ako sa snaha o „oprávnený záujem“ zneužíva ako zámienka na ospravedlnenie neetických a nezákonných praktík. Na to nemôže byť iná odpoveď než jednoznačná trestnoprávna zodpovednosť pred zákonom!

Mám právo požiadať súd o to, aby zaviazal Schufu súdnou cestou predložiť dôkaz o tom, či som im poskytol informovaný súhlas alebo nie, na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane, teda Telekomunikačnej spoločnosti akou je Telekom či O₂

Telefónica. Ak Schufa takýto súhlas nepredloží alebo nedokáže jeho existenciu, ich spracovanie a zdieľanie mojich údajov je nezákonné, čo je v rozpore s GDPR (konkrétne s článkami 6 a 7 GDPR, ktoré upravujú zákonnosť spracovania a podmienky súhlasu).

Tieto informácie sú kľúčové vo veci mojej žaloby na odškodnenie, pretože to potvrdzuje, že moje osobné údaje boli použité bez môjho vedomia a súhlasu, čo má za následok porušenie mojich práv. Žiadam súd, aby to zahrnul do mojej žaloby. Ak Schufa nedokáže súhlas preukázať, **ich argument o oprávnenom záujme sa stáva len prázdnu irelevantnou ilúziou!**

Z vyššie uvedených dôvodov, dôkazov a faktov je nespochybniteľné, že právo a spravodlivosť sú na mojej strane. Žalované spoločnosti sa mylne domnievajú, že ich kroky zostanú kryté vládou a že sa tým dokážu vyhnúť právnym postihom a pokutám, ktoré sa, ako je známe, vo všeobecnosti neplatia. Ak však do 31.12.2024 neuhradia mnou požadovanú výšku odškodnenia, táto suma bude po 1.1.2024 zvýšená na 30 000 000 €.

Toto navýšenie bude reflektovať nielen ich neochotu ukončiť rozsiahly kartelový podvod, ale aj ich pokračujúce snahy o maximalizáciu ziskov na úkor občanov Nemecka a EÚ. Takéto správanie jednoznačne dokazuje ich zvrátenosť, a preto bude moja reakcia primeraná, nekompromisná, dôrazná a synchronizovaná. Predstava, že môžu systematicky okrádať občanov Nemecka a EÚ, beztrestne poškodzovať spotrebiteľov, porušovať ich práva a zároveň sa vyhnúť právnej zodpovednosti, je iluzórna a pre mňa absolútne neprijateľná.

Mnohé informácie sa v tomto dokumente vyskytujú duplicitne ale zámerne vždy v nejakom inom kontexte pre ilustráciu a lepšie pochopenie, preto vás žiadam o pochopenie.

S úctou,

In Kumhausen 10.12.2024

Peter Ferenc.....

